

تعريف أصول الفقه

اختلف صنيع الأصوليين حينما تعرضوا لتعريف علم أصول الفقه.
أولاً: تعريف أصول الفقه بمعناه الإضافي

معنى الأصل لغة

الأصل في اللغة: مفرد يجمع إلى أصول، وله في اللغة إطلاقات كثيرة:

١. ما يبنى عليه غيره سواء أكان البناء:

حسياً	عقلياً	عرفياً
كبناء السقف على الجدار	كبناء الحكم على الدليل	كبناء المجاز على الحقيقة

٢. المحتاج إليه ذكره الإمام الرازي في المحصول، وعقب عليه صدر الشريعة بقوله: وتعريفه بالمحتاج إليه لا يطرد.

٣. ما يستند تحقيق الشيء إليه، ارتضاه الأمدي في الإحكام.

٤. يطلق الأصل كذلك على ما منه الشيء ذكره القرافي والأرموي.

هذا، والأقرب إلى المعنى الاصطلاحي هو الاطلاق الأول.

معنى الأصل في الاصطلاح

١ يطلق الأصل على الدليل.

- كقولك: الأصل في المسألة الكتاب أو السنة أي الدليل المثبت لحكم المسألة هو الكتاب أو السنة
- كقولك: الأصل في وجوب الزكاة قوله تعالى: {وآتوا الزكاة} أي: الدليل.

٢ يطلق على الأمر المقيس عليه غيره في الحكم.

كقولك: الخمر أصل للنبيذ، بمعنى أن الخمر مقيس عليها النبيذ في الحرمة.

٣ إطلاق الأصل على القاعدة المستمرة.

كقولك إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي: على خلاف القاعدة المستمرة.

٤ أنه يطلق على الراجح.

كقولك: الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الراجح

٥ إطلاقه على الحكم السابق المستصحب

كقولك: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، فالأصل الطهارة، أي المستصحب

أقرب هذه الاصطلاحات لتعريفه بالمعنى الإضافي أن يكون بمعنى الدليل

معنى الفقه لغة واصطلاحاً

أولاً: تعريف الفقه لغة

للأصوليين في معنى الفقه لغة مذاهب ثلاثة:

المذهب الأول

أن الفقه معناه الفهم مطلقاً سواء أكان المفهوم دقيقاً أم جلياً، وسواء أكان غرضاً للمتكلم من كلامه أم لا.

إليه ذهب الغزالي، والأسنوي والأمدي وكثير من العلماء.

استدلوا على مذهبيهم بآيات من كتاب الله:

- منها قوله تعالى على لسان قوم شعيب (قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ) ..
- منها: قوله تعالى في شأن الكفار (فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً)
- منها: قوله تعالى: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَنْسِجَ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

المذهب الثاني

الفقه خاص بفهم غرض المتكلم من كلامه دقيقاً كان الغرض أم جلياً.
إليه ذهب أبو الحسين البصري، والإمام الرازي، وبعض الأصوليين.

نوقش هذا المذهب بأن الآيات التي وردت في القرآن الكريم، واستدل بها أصحاب المذهب الأول جاءت ظاهرة في تسمية ما ليس غرضاً للمتكلم فقها مع عدم وجود المتكلم والمخاطب، ولا دليل على التخصيص، حيث ذهب أئمة اللغة إلى أن الفقه هو الفهم مطلقاً.

المذهب الثالث

الفقه خاص بفهم الأشياء الدقيقة، سواء أكانت غرضاً للمتكلم أم لا.
إليه ذهب الشيرازي.

نوقش هذا المذهب أن القرآن الكريم أطلق الفقه على فهم أي حديث ولو كان واضحاً، بدلالة قرينة الذم في قوله عز وجل: "فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا"

الرأي الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول

- أ- لأنه مؤيد بالقرآن الكريم
- ب- اطبقت معاجم اللغة العربية على أن الفقه معناه الفهم مطلقاً، ولا دليل على التخصيص.

ثانياً: تعريف الفقه اصطلاحاً

عرفه الإمام أبو حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بأنه: معرفة النفس ما لها وما عليها.

شرح مفردات التعريف

- "المعرفة" إدراك الجزئيات عن دليل، فيخرج التقليد لأنه إدراك للجزئيات من غير دليل، ولهذا لا يسمى إدراك المقلد فقهاً من الناحية الاصطلاحية، والمعرفة كالجنس فهي تشمل كل معرفة سواء أكانت تلك:
 - المعرفة لأدلة الفقه، فيكون أصول الفقه
 - معرفة لغير تلك الأدلة كمعرفة الأحكام الشرعية فيكون فقهاً.
 - أمعرفة للعقائد فيكون توحيداً
 - لذا فقد زاد بعض العلماء في التعريف قيداً آخر، وهو "عملاً" ليخرج ما عدا الفقه.
 - "النفس" المراد بها العبد، لأنه هو المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع، والمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة النبي - ﷺ .
 - "ما لها وما عليها"، أي: إدراك ما تنتفع به النفس، وما تتضرر، لأن اللام "للانتفاع وعلى للتضرر، كما في قوله تعالى: (لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ)".
 - يحتمل أن يكون معنى "ما لها" أي: ما يجوز لها، ومعنى "ما عليها"، أي: ما يجب عليها .
 - يحتمل أن يكون معنى "ما لها"، أي: ما يحل لها، ومعنى "ما عليها"، أي: ما يحرم عليها.
- هذا والمتأمل لتعريف الإمام أبي حنيفة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يدرك أن الفقه شاملاً:

الأحكام الاعتقادية	الأحكام الوجدانية	الأحكام العملية
كوجوب الإيمان بالله، وملائكته وكتبه ورسله، والعلم بهذه الأحكام يسمى "علم التوحيد والكلام".	كالصبر، والزهد والشكر ونحوه، والعلم بهذه الأحكام يسمى "علم الأخلاق والتصوف"	كوجوب الصلاة والزكاة ونحو ذلك، والعلم بهذه الأحكام يسمى "علم الفقه"

أصبح العلماء لا يقصدون من كلمة الفقه إلا الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين.

تعريف الفقه عند الشافعية

عرف القاضي البيضاوي الفقه بقوله " العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية " .
شرح مفردات التعريف

- "العلم" جنس في التعريف يتناول كل علم:
سواء أكان علماً بـ:

الأحكام	الأفعال	الصفات	الذوات
---------	---------	--------	--------

سواء كانت نسبا:

ناقصة	تامة
التي لا يحسن السكوت عليها	التي يحسن السكوت عليها

المراد بالعلم هنا: مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق أو القطعي والظني .

- " الأحكام " يراد منها هنا النسب التامة بين الطرفين التي هي ثبوت المحمول للموضوع، أو نفيه عنه **كقولنا الصلاة واجبة والزنا حرام** فالموضوع الصلاة والمحمول الوجوب وكذا الزنا موضوع والتحریم هو المحمول. الأحكام جمع حكم، والحكم يطلق في لغة العرب، ويراد به العلم والفقه، والقضاء، **وجاء القرآن الكريم بهذه المعاني الثلاثة .**
- " الشرعية "، أي: المنسوبة إلى الشرع، وهي ما كانت مأخوذة من أدلة الشرع المبعوث به النبي - ﷺ - **كالكتاب والسنة**، وغيرهما من الأدلة المتفق عليها، والمختلف فيها، **ووصف الأحكام بها يخرج** ما عدا الأحكام الشرعية كاللغوية، والوضعية.
- " العملية "، أي: المنسوبة إلى العمل من المكلف **كوجوب الصلاة، والزكاة، والحج** بأن يكون الموضوع فيها عملاً من أعمال المكلف، والمحمول حكم فقهي .
المراد بها هنا:

أ- أفعال الجوارح الظاهرة كالصلاة

ب- الباطنة غير الاعتقادية كالنية

وصف الأحكام الشرعية بالعملية، ليخرج العلم بـ:

- الأحكام الشرعية المتعلقة بالاعتقادات كوجوب الإيمان بالله.
- الأحكام الشرعية المتعلقة بالوجدانيات.

هنا ينبغي أن نلاحظ أن تخصيص الفقه بالعلم بالأحكام الشرعية العملية اصطلاح متأخر ومغاير لما كان عليه الفقه في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم

- " المكتسب " يقرأ بالرفع على أنه صفة للعلم، ولا يصح أن يقرأ بالجر على أنه صفة للأحكام لأنها مؤنثة **المكتسب قيد رابع مخرج** لعلم الله تعالى؛ لأن علمه تعالى لا يوصف بكونه مكتسباً
- " من الأدلة " هي جمع دليل
في اللغة المرشد للشيء والكاشف عن حقيقته سواء أكان الشيء حسياً، أم معنوياً، خيراً كان أم شراً .
في الاصطلاح: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن .
قيد في التعريف يخرج:

- علم الرسول - ﷺ - بالأحكام الشرعية التي ليست عن اجتهاد منه؛ لأنه مكتسب من الوحي بخلاف علمه الحاصل عن اجتهاده، فإنه فقه؛ لأنه مأخوذ من الأدلة التفصيلية بطريق النظر فيها .
- علم الملائكة؛ لأنه مكتسب من اللوح المحفوظ لا من الأدلة
- علم الصحابة غير الاجتهادي ، لأنه كان تلقيناً من النبي ﷺ .
- علم المقلد؛ لأنه ليس مأخوذاً من الأدلة وإنما مأخوذ من المجتهد نفسه.
- " التفصيلية " أي: الجزئية وهي أحاد الأدلة التي يدل كل منها على حكم بعينه، كقوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ)، فإنه يدل على وجوب الصلاة .

قد جيء بقيد " التفصيلية "

- لبيان الواقع، ليقابل الإجمالية في تعريف أصول الفقه
- قيل: جيء به للاحتراز عن علم المقلد المستفاد من الفقيه المجرد عن الدليل التفصيلي، فإنه لا يسمى فقها

المناقشات الواردة على التعريف

نوقش هذا التعريف بمناقشات عدة نكتفي بذكر بعضها:

المناقشة الأولى: أن هذا التعريف

- إما أن يكون غير مانع.
- إما أن يكون غير جامع لأن " أل " الداخلة على الأحكام، إما أن تكون:

للعهد	أو للجنس	أو للاستغراق
-------	----------	--------------

- لا جائز أن تكون للعهد، إذ ليس هناك معهود سابق يشار إليه، فتعين أن تكون للجنس الصادق ببعض الأحكام، أو للاستغراق .
- إن كانت للجنس كان التعريف غير مانع؛ لأنه يشمل علم المقلد ببعض الأحكام مع أن علمه ليس فقها وأيضاً لا يسمى فقيهاً، إذ الفقيه في العرف هو المجتهد.
- إن كانت للاستغراق كان التعريف غير جامع؛ لأنه يخرج فقه جميع المجتهدين فإن الإمام مالكاً كان من أكابرهم، وقد سئل في أربعين مسألة، فأفتى في أربع وقال في ست وثلاثين لا أدري، ولأنه لا يوجد مجتهد قد علم جميع الأحكام .

أجيب عن هذا من وجهين:

أولاً: نختار أن " أل " للجنس لا يلزم من إطلاق الفقه على ثلاثة أحكام أن يصدق على العارف بها أنه فقيه

- لأن فقيها اسم فاعل من فقه بضم القاف، ومعناه صار الفقه له سجية ومملكة
- ليس فاعل من فقه بالكسر أي فهم
- لا من فقه بالفتح، أي: سبق غيره إلى الفهم، لما تقرر في علم العربية أن اسم الفاعل منه فاقه

ثانياً: نختار أنها للاستغراق يكون الفقه هو العلم بجميع الأحكام على أن يكون المراد بالعلم الملكة والتهيؤ التام لمعرفة أي حكم، ولا يشترط في المجتهد أن يكون عالماً بجميع الأحكام بالفعل

المناقشة الثانية: أن تعريف الفقه بالعلم تعريف له بالمباين، فيكون باطلاً؛ لأن من شروط التعريف أن يكون مساوياً، وموضحاً للمعرف .

وجه المباينة: أن العلم يطلق ويراد به الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل والفقه ظني، لأنه مستفاد من الأدلة التفصيلية، وهي لا تفيد إلا الظن، لأنها إن كانت مختلفاً فيها كالمصالح المرسلّة، والاستحسان، وسد الذرائع، والعرف، فهي لا تفيد إلا الظن عند القائل بها، وإلا لما كانت محلاً للاختلاف بين الأئمة .

أجيب عن هذا:

- لا نسلم أن الفقه ظني بل هو قطعي، إنما الظن في الطريق الموصل إليه؛ لأن المجتهد عند نظره في الأدلة التفصيلية يحصل عنده ظن بالحكم من دليله التفصيلي، كما يحصل عنده أيضاً مقدمة أخرى قطعية
- إن سلمنا أن الفقه ظني لكونه مستفاداً من الأدلة التفصيلية وهي ظنية فلا ضرر من ذلك؛ لأنه يراد من العلم المذكور في التعريف الظن مجازاً والعلاقة هي المجاورة الذهنية .

ثانياً: تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبى

1

أصول الفقه بمعناه اللقبى عند الحنفية

عرفه صدر الشريعة من الحنفية بأنه: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه على وجه التحقيق.

شرح المفردات

- قوله " العلم " جنس في التعريف يشمل كل علم سواء أكان علماً بالذوات أم بالصفات، أم بالأفعال، أم بالأحكام، ومعناه مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق سواء أكان على سبيل القطع أم على سبيل الظن

والمراد بالعلم هنا **الاعتقاد الجازم المطابق**، وهو بهذا الإطلاق خاص بالتصديق، فلا يدخل فيه التصور، كما لا يدخل فيه الشك والوهم، والجهل، والتقليد.

- **"بالقواعد" جمع قاعدة، وهي في اللغة الأساس، وفي الاصطلاح هي: قضية كلية تشتمل على أحكام جزئيات كثيرة، كقاعدة الأمر للوجوب، والنهي للتحريم عند عدم القرينة**
 - "القواعد" جنس في التعريف يشمل كل ما يبنى عليه غيره سواء كان ذلك البناء حسياً أو معنوياً، واحترز بها عن العلم بالأمر الجزئية**
 - **"التي يتوصل بها"، أي: يتوصل بها لا غيرها، والباء للسببية، والمراد بالتوصل أي: التوصل القريب احترازاً عن المبادئ كالعربية والكلام.**
 - **"إليه" الضمير يعود إلى الفقه؛ لأن المجتهد يبحث بفكره وعقله في القاعدة حتى يصل إلى الحكم المراد معرفته بخصوص الواقعة الجزئية المعروضة.**
 - **"على وجه التحقيق" معناه أنه يتوصل بهذه القواعد إلى الفقه على وجه يكون المقصود منه ثبوت الحكم بلا شبهة، واحترز بهذا القيد عن علم الجدل والخلاف؛ لأنه وإن اشتمل على القواعد الموصلة إلى مسائل الفقه لكن لا على وجه التحقيق، بل الغرض منه إلزام الخصم**
- توضيح كيفية التوصل بالقواعد الأصولية إلى معرفة الأحكام الشرعية**
- لما كانت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هي التي يقوم عليها كل استنباط في الشريعة الإسلامية، وكانت هذه النصوص عربية، فإنها لم ترد على حالة واحدة، بل:
- منها ما ورد بصيغة الأمر كقوله تعالى: **(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ)** وقوله ﷺ **"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"**.
 - منها ما ورد بصيغة النهي نحو قوله تعالى: **(وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ)** وقوله ﷺ **"لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه"**.
 - منها ما ورد بصيغة مطلقة كقوله تعالى في كفارة الظهار **(فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)**.
 - منها ما ورد بصيغة العموم كقوله تعالى: **(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ)**.

الأصولي:

- **يبحث** في الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة.
 - **ينظر** في أحوالها وكيفياتها المتنوعة من عام، وخاص، وأمر، ونهي، ومطلق، ومقيد.
 - **يضع القواعد** التي تبين الحكم لكل منها مستعيناً في بحثه باستقراء الأساليب العربية، والاستعمالات الشرعية.
- إذا أراد الوصول إلى حكم الزنا فإنه يبحث عن دليله التفصيلي أو الحزبي الخاص به، وهو قوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ) فيجد فيه النهي عن قربان الزنا، وفي هذه الحالة يستخدم القاعدة الأصولية التي تبين حكم النهي، وهي التي تقول: "النهي للتحريم" فيعلم منها أن قوله تعالى: "وَلَا تَقْرَبُوا..." يدل على التحريم، وحينئذ يحكم على الزنا بالتحريم فيقول الزنا حرام.**

وظيفة الأصولي هي البحث عن القواعد الكلية التي تعين المجتهد على الاستنباط.

2

تعريف أصول الفقه بمعناه اللقبى عند الشافعية

عرف القاضي البيضاوي أصول الفقه بأنه: **معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.**

شرح مفردات التعريف

- قوله **"المعرفة" جنس في التعريف، تشمل كل معرفة** سواء أكانت تلك المعرفة معرفة لأدلة الفقه فيكون أصول فقه، أم معرفة للأحكام الشرعية، فيكون فقهاً، أم معرفة للعقائد، فيكون توحيداً وهكذا.
- المعرفة هي **مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق**
- **التصور هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الناشئ عن دليل كتصور القرآن بأنه كلام الله المنزل على سيدنا محمد**
- ﷺ الخ فإن ذلك ليس من مقاصد أصول الفقه، وإنما هو من مبادئ التصويرية.

• قوله **"دلائل" جمع دليل**

في اللغة: المرشد إلى الشيء، والكاشف عن حقيقته



في الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري قطعي أو ظني، أو إلى حكم شرعي عملي قطعي أو ظني. دلائل الفقه قيد في التعريف احتراز به عن ثلاثة أشياء:

معرفة غير الأدلة	معرفة أدلة غير الفقه	معرفة بعض أدلة الفقه
كمعرفة الفقه، والنحو والعقيدة، ونحو ذلك	كأدلة النحو، والكلام	كالباب الواحد من أصول الفقه

المراد بمعرفة الأدلة هو معرفة الأحوال المتعلقة بالأدلة:

- كمعرفة أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس أدلة يحتج بها
- أن الأمر للوجوب عند عدم القرينة الصارفة.
- أن النهي للتحريم عند عدم القرينة.
- أن العام يقبل التخصيص.
- أن المطلق يحمل على المقيد وغير ذلك.
- قوله " **الفقه** " فقد سبق بيان معناه في اللغة والاصطلاح.
- قوله " **إجمالاً** " أشار به إلى أن **المعتبر في حق الأصولي هو معرفة الأدلة من حيث الإجمال** ككون الإجماع حجة، والأمر للوجوب هو قيد احتراز به عن علم الفقه
- قوله " **وكيفية الاستفادة منها** " مجرور بالعطف على دلائل، فيكون المعنى معرفة دلائل الفقه، ومعرفة كيفية الاستفادة من تلك الدلائل ومعرفة كيفية استفادة واستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة يتحقق بأمور:

معرفة تعارض الأدلة	معرفة الشروط اللازمة للاستدلال
من جهة ثبوتها عن النبي ﷺ - أو من الجهتين، والظنيات يقع فيها التعارض	كتقديم النص وهو ما دل على معناه دلالة قطعية - على الظاهر - وهو ما دل على معناه دلالة ظنية
معرفة الأسباب التي تترجح بها بعض الأدلة على بعض	
كمعرفة أن المتواتر مقدم على الأحاد، والنص على الظاهر	

تنبيه

- السبب في جعل معرفة كيفية الاستفادة من الأدلة من مباحث علم أصول الفقه **لأنه لا يمكن استنباط الأحكام منها إلا بعد معرفة التعارض بين الأدلة**، ومعرفة كيفية الترجيح بينها، فأصبحت هذه المعرفة من أصول الفقه.
- **معرفة الدلائل تعد من أصول الفقه؛ لأن الأصولي ينظر في الأدلة الإجمالية وما تدل عليه من أحكام كلية.**
- قوله " **حال المستفيد** " مجرور أيضاً بالعطف على دلائل، أي: ومعرفة حال المستفيد المستفيد هو **طالب الحكم من الدليل**، والذي يطلب الحكم من الدليل هو **المجتهد**
- المقارنة بين التعريف الإضافي والتعريف اللقبى لأصول الفقه
- ١. **أصول الفقه بمعناه اللقبى هو علم الأصول ذاته**
- المعنى الإضافي فإنه موصل إلى الأصول وليس ذاته**
- ٢. **أصول الفقه بمعناه اللقبى يشمل الأدلة، وكيفية الاستفادة من الأدلة، ومعرفة حال المستفيد**
- أصول الفقه بمعناه المركب فلا يشمل إلا الأدلة فقط.**
- ٣. **أصول الفقه بمعناه اللقبى لفظ مفرد، فلا يدل جزؤه على جزء معناه ولا يتوقف فهم معناه المقصود منه على فهم كل من جزأيه.**

أصول الفقه بمعناه المركب فإنه يدل جزؤه على جزء معناه ويتوقف فهم معناه على فهم كل من جزأيه.

لذا يمكن أن نقول إن الأصوليين نقلوا أصول الفقه من معناه المركب إلى المعنى اللقبى؛

- المعنى اللقبى يشمل مباحث الأدلة الإجمالية ومباحث الترجيح ومباحث الاجتهاد
- المعنى المركب لا يشمل إلا الأدلة الإجمالية فقط، ولا يشمل الترجيح والاجتهاد.

موضوع علم أصول الفقه

عبارة عن مسائله الكلية التي يدور البحث فيها عن أحواله التي تتعلق بشيء واحد العلم لا يمتاز عن غيره تمام التمايز إلا **بموضوعه**؛ لأن تمايز العلوم في أنفسها بتمايز موضوعاتها. الأصوليين قد اختلفوا في تحديد موضوع هذا العلم إلى مذاهب أربعة :

المذهب الأول

إموضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الشرعية الإجمالية من حيث إثبات الأحكام الشرعية بجزئياتها بطريق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض إليه ذهب جمهور العلماء

يتبين لنا أن موضوعه هو:

- الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع، والقياس.
- الأدلة المختلف فيها كالاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة وسد الذرائع والعرف وشرع من قبلنا وقول الصحابي وتسمى بـ "الأدلة التابعة" عند السادة الحنفية والمختلف فيها عند غيرهم.
- الترجيح بين الأدلة عند تعارضها، والاجتهاد؛ لأن المجتهد هو الذي لديه القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة الجزئية، وعليه فالأدلة والترجيح بينهما والاجتهاد هي موضوعه .

تبين لنا

- أ- أن الأحكام ليست من موضوع هذا العلم، وإنما ذكرت الأحكام في الأصول تبعاً واستطراداً
- ب- أن الأدلة التفصيلية ليست موضوعاً لعلم أصول الفقه وإنما تذكر فيه على سبيل المثال استدلال أصحاب هذا المذهب: بأن أصول الفقه قبل أن يجعل علماً ولقباً على العلم المخصوص معناه:
- أدلة الفقه وبعد جعله علماً ولقباً أصبح معناه العلم بالأدلة من حيث أنها مثبتة للأحكام.
- الأحكام فإنها ثمرة الأدلة، وثمره الشيء ليست نفس الشيء بل تابعة له، وكذا متعلقات الأحكام كالحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه فالبحث فيها ليس إلا تبعاً للبحث في الأدلة .

المذهب الثاني

إن موضوعه الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة. إليه ذهب بعض الحنفية

يتبين لنا: أن موضوع علم أصول الفقه هو

- الأحكام التكليفية الوجوب والندب والتحريم والكرهية، والإباحة.
- الأحكام الوضعية كالسببية والشرطية والممانعية والصحة والفساد، على أساس أن الحكم هو الغاية فكان موضوعاً له .

نوقش هذا المذهب من قبل الجمهور بأن الأحكام ثمرة مترتبة على الأدلة التي هي موضوع بحث الأصولي، ولا شك أن ثمرة الشيء ليست هي نفس الشيء، بل تابعة له.

المذهب الثالث

إن موضوعه الأدلة والأحكام الشرعية جميعاً؛ لأن جميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات عوارض ذاتية للأدلة والأحكام من حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوتها بها. إليه ذهب صدر الشريعة من الحنفية .

عليه فيكون أصول الفقه علم يعرف به:

- أحوال الأدلة الشرعية من حيث إثباتها للأحكام.
- أحوال الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة.
- أحوال الأدلة، فكتعريفها وطرق إثباتها، وشروط صحتها، ومراتبها وأقسامها ووجوه دلالتها، وما يرتبط بمتعلقاتها أي ماله دخل في الاستدلال بها كمباحث العام والخاص والمطلق والمقيد وغيرها .

استدل صدر الشريعة على مذهبه أن علم أصول الفقه يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأدلة من حيث إثباتها للأحكام، وكذلك يبحث عن العوارض اللاحقة للأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة فجعل أحدهما من المقاصد، والآخر من اللوائح يعد تحكما والتحكم باطل؛ لأنه ترجيح بدون مرجح، وتخصيص بدون مخصص .
نوقش هذا المذهب بأن الباحثين اللذين ذكرهما إنما هما في الحقيقة بحث واحد؛ إذ لا معنى لكون الدليل مثبتاً للحكم، إلا كون الحكم مثبتاً بالدليل.

المذهب الرابع

إن موضوع هذا العلم هو الأدلة والترجيح والاجتهاد.

إليه ذهب ابن قاسم العبادي من الشافعية

عليه فيكون علم أصول الفقه يبحث في:

- الأدلة والمرجحات وصفات الاجتهاد.
- الأحكام فإنها ترجع إلى الأدلة .

نوقش هذا المذهب بأن البحث عن الترجيح في الحقيقة هو بحث عن أعراض الأدلة باعتبار ترجيح بعضها على بعض عند وجود مرجح، أو باعتبار تساقطهما عند عدمه، فتدل على الحكم في الحالة الأولى، ولا تدل عليه في الحالة الثانية

المذهب الرابع: الذي يترجح لنا هو المذهب الرابع

الفرق بين الأصولي والفقيه

الفقيه	الأصولي
الذي يطبق ما قرره الأصولي من ضوابط، وما قعده من قواعد على جزئيات الدليل التفصيلي ليصل إلى حكم الله في المسألة المعروضة	الذي يبحث في الأدلة الإجمالية مستعيناً في ذلك بـ: • أساليب اللغة العربية. • مقاصد التشريع من أجل: ▪ تقرير الضوابط ▪ تقعيد القواعد الأصولية التي يستعين بها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية
العالم بالأدلة الإجمالية والمرجحات، ويكون متصفاً بصفات الاجتهاد المعبر عنها بشروط الاجتهاد .	العالم بالأدلة الإجمالية، والمرجحات، وصفات الاجتهاد، فينبغي على الأصولي أن يكون عالماً بهذه المعارف الثلاثة.
عليه فيكون الفرق بين الأصولي والمجتهد بالصفات المذكورة فالمعتبر	
في مسمى المجتهد قيامها به	في مسمى الأصولي معرفتها

لذلك يقولون كل فقيه أصولي، وليس كل أصولي فقيه .

فائدة علم أصول الفقه

ما يرجع إلى الخلافي

ما يرجع إلى المقلد

ما يرجع على المجتهد

1 ما يرجع إلى المجتهد: فإن دراسة علم أصول الفقه:

- تعطي المجتهد القدرة على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من الأدلة التفصيلية، وذلك:

- حالة النص على هذه الأحكام .
- مالا نص فيه يستطيع المجتهد بقواعد وضوابط أصول الفقه أن يعرف الحكم الشرعي وذلك بالقياس على ما نص عليه .

- يستطيع المجتهد أن يعطي كل واقعة من الوقائع المستجدة الحكم المناسب لها، وفق ما تقتضيه المصلحة، وهو ما يجعل الشريعة الإسلامية مرنة

2

ما يرجع إلى المقلد

المقلد من يأخذ الأحكام الشرعية عن المجتهد

- استطاع فهم الأحكام التي استنبطها المجتهد حق الفهم واطمأنت النفس لها اطمئناناً تاماً
- يدرك أن المجتهد لم يصدر فتواه عن هوى وتشهي أو رأى شخصي بل كان يعتمد على قواعد مضبوطة يسير عليها في الاجتهاد والاستنباط فيحمله ذلك على الطاعة والامتثال
- يكون عنده القدرة التي تمكنه من الدفاع عن وجهة إمامه فيما استنبطه من الأحكام .

3

ما يرجع إلى الخلافي

الذي نصب نفسه للدفاع عن مذهب إمامه بحفظ أوضاعه ودفع أوضاع غيره

- استطاع أن يحفظ المسائل التي استنبطها إمامه من أن يهدمها المخالف بأدلته فيما يجري بينهم في حلقات المناظرات
 - يستطيع أن يثبت قيام مذهب إمامه على أصول صحيحة وطرائق قويمه .
- من فوائد هذا العلم أيضاً:

1. الوقوف على الحكم في المسائل التي لم يرد فيها نص عن الأئمة المجتهدين بطريق التخيير على قواعدهم.
2. المقارنة بين مذاهب الفقهاء في الواقعة الواحدة، وترجيح أقوى الآراء دليلاً، وأصحها نظراً، وذلك لا يكون إلا بمعرفة القواعد الأصولية.
3. من أكبر الوسائل لحفظ الدين وصون أدلته، وحججه من شبه الملحدين، وطعن الطاعنين، وتشكيك المخالفين.
4. دراسة قواعد هذا العلم لها فائدة عظيمة في تفسير النصوص القانونية الوضعية ومعرفة القياس على الأحكام الواردة في هذه النصوص، ومعرفة المصلحة التي يصح الاعتماد عليها في التشريع.

استمداد علم أصول الفقه

الأحكام الشرعية

علم اللغة العربية

علم الكلام

وجه استمداده من علم الكلام

- إثبات حجية هذه الأدلة والعلم بكونها مفيدة للأحكام متوقف على معرفة الله تعالى وصفاته، حتى يمكن إسناد خطاب التكليف إلى المكلف وكذا العلم بوجود امتثال ما كلف به بخطاب مفترض الطاعة .
- حجية الكتاب موقوفة على صدق رسول الله - ﷺ فيما جاء به، وصدقه يتوقف على دلالة المعجزة، ودلالاتها تتوقف على إثبات العلم والإرادة، وغير ذلك مما لا يعرف إلا في علم الكلام؛ لأنه المتكفل ببيان هذه الأصول، لذا كان هذا العلم متوقفاً عليه .

وجه استمداده من علم اللغة العربية

- أنه لما كانت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هي التي يقوم عليها كل استنباط في الشريعة الإسلامية، وكانت هذه النصوص عربية - لكون القرآن نزل بلغة العرب، وما السنة إلا وحي غير متلو - كان لابد لفهم هذه النصوص من أن يكون عليمًا باللسان العربي

وجه استمداده من علم الأحكام الشرعية

- علم أصول الفقه يتوقف على تصور هذه الأحكام وإدراك حقائقها سواء أكانت موضوع هذا العلم أم كان الموضوع غيرها؛ لأن المقصود إثبات هذه الأحكام، أو نفيها في الأصول، كقولنا الأمر يفيد الوجوب والنهي يقتضي التحريم، والصلاة واجبة، والوتر واجب، ولا يمكن هذا الإثبات أو النفي بدون تصورهما .

نشأة علم أصول الفقه

- علم أصول الفقه قد اكتملت أطواره في أواخر القرن الثاني الهجري، أي: بعد عصر الرسول والصحابه والتابعين فيجدر بنا أن نلاحق أطوار هذا العلم من عصر حضرة رسول الله - ﷺ - حتى عصر الأئمة المجتهدين.

أولاً: أصول الفقه في عصر رسول الله - ﷺ -

اعلم أن الأحكام الشرعية في عصر النبي - ﷺ - كان مصدرها الوحي الإلهي، والقرآن الكريم كان ينزل على النبي - ﷺ - مفرقاً - حسب التساؤلات والاستفسارات؛ لذا نجد كثيراً من آيات الأحكام جاءت جواباً لسؤال، أو رداً على استفهام، كما في:

- قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ...) .
- قوله تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى...) وغير ذلك.

إذا سئل النبي - ﷺ - عن أمر ما ولم ينزل عليه وحي اجتهد برأيه مستهدياً بما نزل عليه من أحكام ومستلهما بروح التشريع، فإن أصاب أقره الله عليه، وإلا أوحى الله إليه بوحيه الصواب، كما في قوله تعالى: (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ) عندما أذن لبعض المنافقين في التخلف عنه في غزوة تبوك من غير وحي نزل عليه .

هذا لا يعني أن أصول الفقه لم يكن موجوداً، بل كان موجوداً ولكن ليس في صورة قواعد وضوابط حيث لا حاجة إليه، وليس أدل على ذلك من أن النبي - ﷺ - كان يجتهد ويعلم الصحابة الاجتهاد وحيث كان الاجتهاد حتماً كانت القواعد التي يقوم عليها الاجتهاد.

ثانياً: أصول الفقه في عصر الصحابة

لما لحق النبي - ﷺ - بربه تولى كبار الصحابة من بعده مقاليد الإفتاء والقضاء بين الناس، وكان هؤلاء على:

- علم تام باللغة العربية التي نزل بها القرآن، وجاءت بها السنة النبوية.
- معرفة كاملة بأسباب النزول، وورود الأحاديث.
- بصيرة نافذة بأسرار التشريع ومقاصد الشريعة الإسلامية ومراميها.

كل هذه الاعتبارات كونت لدى أصحاب رسول الله - ﷺ - دعائم يرتكزون عليها في استنباطهم، وإن لم تظهر في صورة قواعد وقوانين

منهج الصحابة في الاجتهاد

- أ- لجأوا إلى كتاب الله.
 - ب- إن لم يجدوا فيه حاجتهم، لجأوا إلى سنة رسول الله - ﷺ -
 - ت- إن لم يجدوا فيه حاجتهم أو أعيانهم ذلك اجتهدوا وبحثوا عن الأشباه والأمثال
 - ث- إن لم يجدوا للمسألة التي يريدون الوقوف على حكمها شبيهاً ولا مثيلاً، شرعوا لها الحكم المناسب لها، والذي يحقق المصلحة .
- قد ظهرت هذه الملكة بوضوح في حديث معاذ بن جبل حينما أرسله النبي - ﷺ - إلى اليمن فقال له: "كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال فبسنة رسول الله ﷺ - قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيي ولا ألو، أي: ولا أقصر، فضرب رسول الله ﷺ صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله .
- من الأمثلة التي تؤيد ذلك:

١. أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رتب الأدلة ترتيباً أصولياً، فحينما أرسل شريحاً والياً على الكوفة قال له: انظر ما تبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً، وما لم يتبين لك فاتبع فيه سنة رسول الله - ﷺ - وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك.
٢. أن أبا بكر الصديق يقرر الإجماع كدليل يشهد لذلك ما ذكره أبو عبيدة حيث قال: كان أبو بكر الصديق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله إن وجد فيه ما يقضي به قضى به وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله - ﷺ - فإن وجد فيها ما يقضي به فإن أعيان ذلك يسأل الناس هل علمتم أن رسول الله - ﷺ - قضى بقضاء قال: فربما قام إليه القوم فيقولون قضى بكذا وكذا فإن لم يجد سنة سنّها النبي - ﷺ - جمع رؤوس الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به ولا يسوغ لأحد أن يخالفه وسمى إبداء الرأي بهذا الشكل إجماعاً

٣. قرر الإمام علي - كرم الله وجهه - قاعدة سد الذرائع في عقوبة شارب الخمر حينما قضى بجلده ثمانين جلدة قياساً على عقوبة القذف في قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدْ

وَهُمْ ثَمَانِينَ جُلْدَةً) ، وذلك بدلاً من عقوبة الشارب للخمر، وقال في تبرير ذلك الحكم أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى وحد المفترى ثمانون جلدة. هو بذلك يقرر أن السكر ذريعة إلى الافتراء وهو القذف فيأخذ السكران إن حكم المفترى (أي القاذف) في العقوبة .

٤. عبد الله بن مسعود يؤسس قاعدة المتأخر بنسخ المتقدم أو يخصه وذلك عندما حكم بأن عدة الحمل وضع الحمل أخذاً من قوله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) وقال أشهد أن سورة النساء الصغرى نزلت بعد سورة النساء الكبرى وهي قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) فإن بين الآيتين تعارض ظاهري لأن الآية:

الآية الأولى: في ذات الحمل مطلقاً متوفى عنها زوجها أو لا. الآية الثانية: فيمن يتوفى عنها زوجها حاملاً أو غير حامل وإزاء هذا التعارض الظاهري أخذ ابن مسعود بالآية المتأخرة في النزول فاعتبرها حاكمة على المتقدمة

٥. أن ابن عباس قد استلهم حكماً شرعياً من دلالة الإشارة حيث قضى بأن أقل مدة للحمل ستة أشهر؛ وذلك من قوله تعالى: (وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) وقوله تعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا) فالآية الأولى خصصت الفصال بعامين فيبقى من الآية الثانية التي جمعت بين الحمل والفصال بثلاثين شهراً ستة أشهر وهي أقل مدة للحمل .

ثالثاً: أصول الفقه في عصر التابعين

سلك التابعون مسلك أصحاب رسول الله ﷺ - في استنباط الأحكام الشرعية، وذلك لأنهم لا يقلون شأناً عن الصحابة في فهم أسرار الشريعة ومقاصدها، فضلاً عن قرب عهدهم بزمان التشريع مما سهل عليهم معرفة:

طرق النقل وعدالة الناقلين.

كذا الناسخ والمنسوخ.

قد تصدر مقالات الفتوى والقضاء بين الناس رجالات منهم :

سعيد بن المسيب	عروة بن الزبير	شريح القاضي	إبراهيم النخعي	الحسن البصري
----------------	----------------	-------------	----------------	--------------

قد كان لاختلاف الأمصار دخل كبير في اختلاف منهج أهل المدينة عن منهج أهل العراق

- كان أهل المدينة يراعون المصلحة في غالب اجتهاداتهم - فيما استجد - بما أدركوه من مقاصد الشرع، ولا يلجؤون إلى القياس إلا عند الضرورة .
 - كان أهل العراق يهجون - في معظم الأحكام المستحدثة منهج القياس، ويستخرجون علل الأقيسة مع ضبطها والتفريع عليها بتطبيق تلك العلل على الفروع المختلفة .
- من هنا يمكن القول بأن علم أصول الفقه كان موجوداً في عصر التابعين وبصورة أوضح مما كان على عهد أصحاب رسول الله ﷺ - ولكنه لم يكن علماً مقنناً ومدوناً في صورة قواعد وضوابط مستقلة بذاتها تميزه عن غيره، بل كان التابعون على علم بقواعد الأصول لكن لا بأسمائها الاصطلاحية بل بمسمياتها ومفاهيمها.

رابعاً: أصول الفقه في عصر تابع التابعين والأئمة المجتهدين

لكل عصر ما يميزه، وهذا العصر كانت له ظروفه الخاصة حيث:

- تغيرت الظروف والأحوال عما سبق باتساع الفتوحات الإسلامية.
- اختلاط العرب بالأعاجم مما أثر بالسلب على اللسان العربي، ودفع باللغة إلى الوهن
- بعد العهد بفجر التشريع مع اشتداد الجدل بين أهل الحديث ببلاد الحجاز، وأهل الرأي ببلاد العراق، كان له أثره في كثرة الاختلافات الفقهية
- كثرة الحوادث والوقائع المستجدة، والتي تحتاج إلى إبداء الرأي فيها من المجتهدين كانت سمة من سمات هذا العصر حيث جد في مختلف الأمور

كل مجتهد يشير إلى دليل حكمه، ويبين وجه استدلاله به بدافع حججه وساطع براهينه، وكل هذه الاستدلالات والاحتجاجات تنطوي على ضوابط أصولية محددة تحديداً واضحاً دقيقاً مبينة لمناهج استنباطهم .

- الإمام أبو حنيفة كان يأخذ بما يجمع عليه الصحابة، وما يختلفون فيه يتخير من آرائهم ولا يخرج عنها، ولا يأخذ برأي التابعين لأنهم رجال مثله، وينهج في القياس والاستحسان منهجاً بيناً فيستنبط من ثانيا النصوص ويعمم حكمها، ويعدل إلى الاستحسان إذا ما قبح القياس.
- الإمام مالك كان يسير على منهاج أصولي واضح في احتجازه بعمل أهل المدينة وقد أصبح لكل إمام قواعد اعتمدها في الاجتهاد، وعول عليها في الاستنباط، وهذه القواعد لم تكن علماً مستقلاً بذاته يعول عليه بل هي قواعد متناثرة في شتى الفروع .

واضع علم أصول الفقه

- لم يعرف علم أصول الفقه إلا في القرن الثاني الهجري، لأن الحاجة لم تكن داعية إليه في القرن الأول، فهو من العلوم المستحدثة في الشريعة الإسلامية تأصلت قواعده برسوخ الإسلام في نفوس الصحابة .
- قد ادعت الشيعة الإمامية أن أول من دون علم أصول الفقه هو محمد الباقر بن زين العابدين، ثم من بعده ابنه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق، وهذا الادعاء لا سند له من الحقيقة
- ذهب بعض الحنفية إلى أن أول من جمع هذه القواعد، هو الإمام أبو حنيفة النعمان، حيث بين طرق الاستنباط في كتاب " الرأي " له.
- قيل: إن القاضي أبا يوسف هو أول من جمع هذه المتفرقات في مجموعة مستقلة في سفر على حدة .
- قد نقل في تاريخ الإمام محمد بن الحسن من أنه كتب في هذه القواعد، لكن لم يصلنا شيء يعتد به في شكل مبوب .

يمكن القول بأن للإمام الشافعي فضل السبق في تدوين قواعد هذا الفن، أما الادعاء بأنه أول من وضع قواعد هذا العلم فإنه غير صحيح؛ لأن هذه القواعد والقوانين كانت موجودة قبله؛ حيث كان لكل إمام منهجه الخاص وقواعده الأصولية التي يسير عليها في الاستنباط والتي استخلصها بالبحث في مصادر التشريع .

الرسالة كأول مصنف في علم أصول الفقه

هناك من الأسباب القوية التي دعت الإمام الشافعي إلى تدوين قواعد علم أصول الفقه أهمها ما يلي :

١. بعد العهد بفجر التشريع مما دفع البعض إلى إنكار بعض ما يحتاج به
 ٢. اختلاف وجهات النظر ونشوء التمدد الفقهي
 ٣. احتدام الجدل بين أهل الحديث ببلاد الحجاز وأهل الرأي ببلاد العراق.
 ٤. فساد اللسان العربي نتيجة الفتوحات الإسلامية، واختلاط العرب بالعجم مما جعل استنباط الحكم الشرعي أمراً عسيراً.
 ٥. الاحتياج الشديد للقياس حيث وجدت وقائع لا سبيل إلى استخراج أحكامها مباشرة من كتاب الله أو سنة رسول الله - ﷺ - بل لا وصول إلى حكمها إلا عن طريق وجود علة الحكم المنصوص عليه في الواقعة المستجدة .
- نظراً لهذه الأسباب آتفة الذكر دون الإمام الشافعي قواعد أصول الفقه مرتبة مستقلة مدعماً كل قاعدة بالبرهان في رسالته الأصولية المشهورة التي صنفها ببغداد ثم أعاد تصنيفها في مصر ورواها عنه صاحبه ربيع المرادي وهي التي تعتبر مقدمة لكتاب " الأم " .
- في الرسالة رتب الشافعي أبواب هذا العلم وجمع فصوله فتحدث عن القرآن وبيانه والسنة ومقامها، وطرق إثباتها:

- بحث في الدلالات اللفظية، كالعام والخاص والمشارك، والمجمل والمبين
- بحث في الإجماع وحقيقته، وضبط القياس، وتكلم في الاستحسان، والناسخ والمنسوخ، والاحتجاج بخبر الواحد .

لم يقتصر تصنيف الشافعي في أصول الفقه على تلك الرسالة بل صنف غيرها ككتاب " جماع العلم "، وكتاب " إبطال الاستحسان " .

بعد الشافعي تتابع العلماء في تدوين مسائل هذا العلم، ، فألف الإمام أحمد كتاب " طاعة الرسول " و " العلل " والناسخ والمنسوخ .

طريقة التأليف بعد عصر الإمام الشافعي

طريقة المتأخرين

طريقة الحنفية

طريقة المتكلمين

الطريقة الأولى: طريقة المتكلمين ومميزاتها

- عرفت هذه الطريقة بطريقة الشافعية؛ لأن الشافعي أول من نهجها والشافعية هم الذين سبقوا للكتابة عليها.
- عرفت بطريقة المتكلمين، لأن أكثر الكاتبين فيها كانوا من علماء الكلام، ومن المعترلة بالذات، واستمدوا مناهج دراستهم من علم الكلام.
- يمكننا أن نجمل سمات هذه الطريقة فيما يلي:
- 1. تحقيق المسائل وتمحيص الخلافات.
- 2. الميل الشديد إلى الاستدلال العقلي والتبسط في الجدل والمناظرات فما أيدته الدلائل من القواعد أثبتوه، وما خالف ذلك نفوه من غير تعصب لمذهب معين.
- 3. عدم أخذ الضوابط الأصولية من الفروع الفقهية، فبعد تقرير الضابط الأصولي وتنقيحه، والاتفاق عليه لا يسأل بعد ذلك عن مخالفته للفروع الفقهية أو موافقته.
- بعد القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي، والقاضي عبد الجبار المعتزلي من أعظم رواد حركة تدوين علم أصول الفقه وفق طريقة المتكلمين

الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين

1. كتاب العمدة للقاضي عبد الجبار، وشرحه المسمى بالمعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي
 2. كتاب البرهان لأبي المعاني عبد الملك عبد الله الجويني الشافعي المعروف بإمام الحرمين
 3. كتاب المستقصى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي المتوفى سنة ٥٠٥ هـ.
- هذه الكتب الثلاثة تعتبر من أمهات الكتب التي ألقت على طريقة المتكلمين إلا أن كتاب المستقصى يعتبر أحسنها أسلوباً، فقد أفاض فيه مؤلفه، ووضحه توضيحاً جعله يسبق غيره من الكتب، واستمرت هذه الكتب على ما هي عليه حتى بدأ عصر المختصرات فعكف على تلخيصها عالمان جليلان هما:
- فخر الدين الرازي، كتابه "المحصول" - كان أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج
 - سيف الدين الأمدي كتاب "الإحكام في أصول الأحكام" - كان مولعاً بتحقيق المذاهب، وتفريع المسائل.
 - اختصر "المحصول" تاج الدين الأرموي المتوفى سنة ٦٥٦ هـ في كتابه "الحاصل"
 - اختصره سراج الدين الأرموي المتوفى سنة ٧٣٢ هـ في كتابه "التحصيل"
 - فعل البيضاوي في كتابه المسمى "منهاج الوصول إلى علم الأصول" وذلك الكتاب الذي وصل فيه إلى حد الألغاز مما حفز عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي المتوفى سنة ٧٧٢ هـ إلى شرحه في كتاب سماه نهاية السؤل في شرح منهاج الوصول وابن السبكي في "الإبهاج" وغيرهم.
 - كتاب "الإحكام" للأمدي فقد لخصه جمال الدين عثمان بن عمرو ابن يونس المعروف بابن الحاجب المالكي المتوفى سنة ٦٤٦ هـ في كتابه المسمى "منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل" ثم اختصر هذا الكتاب في كتاب آخر سماه "مختصر المنتهى".

الطريقة الثانية: طريقة الحنفية ومميزاتها

- عرفت هذه الطريقة بطريقة الحنفية؛ لأن علماء الحنفية هم الذين التزموا التأليف بها
- عرفت بطريقة الفقهاء بسبب أنها ثمرة ونتاج لكتاباتهم ولكثرة الفروع الفقهية التي جاءت حاكمة على القواعد

مميزات هذه الطريقة

1. تقرير القواعد الأصولية التي ظنوا أن أئمة المذهب ساروا عليها في اجتهادهم وتفريع المسائل الفقهية وإبداء الحكم فيها؛ حيث كانوا يغوصون على النكات الفقهية ويلتقطون القوانين من الفروع ما أمكن فكانت الفروع الفقهية هي عمدتهم في تقرير القواعد الأصولية فالفروع بمثابة الأصول.

فعمدوا إلى تلك الفروع، وجمعوا المتشابه منها بعضه إلى بعض واستخلصوا منها القواعد والضوابط، وجعلوها أصولاً لمذهبهم، ليؤيدوا بها الفروع الفقهية المنقولة عن أئمتهم، ولتكون سلاحاً لهم في مقام الجدل والمناظرة وعونا لهم على استنباط أحكام الحوادث الجديدة التي لم يتعرض لها أئمتهم في اجتهاداتهم السابقة.

من الأمثلة التي توضح أخذ القواعد من الفروع وتعديل القاعدة بما يتفق مع الفروع المنقولة عن أئمة المذهب أنه قد نقل عن أئمة المذهب الحنفي أن الرجل لو قال أوصيت بداري الموالي ومات قبل البيان بطلت الوصية لجهالة الموصي له. "المشترك لا عموم له"

مثال ما عدلوا فيه القاعدة بما يلتق مع الفروع: قولهم في مسائل اليمين: " لو قال والله لا أكلم مولاك وكان للمخاطب موال أعلن قد اعتقوه، وموال أسفلون قد أعتقهم فكل واحد منهم حنث " .
المشترك لا عموم له إلا إذا وقع بعد نفي.

2

كثرة الفروع والأمثلة والشواهد الفقهية في الكتب المؤلفة على هذه الطريقة، فكانت الفروع أصولاً للقواعد وقد يجعلون من فرع فقهي قاعدة قائمة بذاتها وربما أضافوا إلى القاعدة قيوداً جديدة بحيث تشمل كل الفروع المعارضة.

الكتب المؤلفة على طريقة الحنفية

١. أصول الإمام أبي الحسين عبيد الله بن الحسين الكرخي المسمى بأصول الكرخي
 ٢. أصول أبي زيد الدبوسي المتوفى
 ٣. أصول أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالجصاص
 ٤. أصول شمس الأئمة السرخسي
 ٥. أصول فخر الإسلام البزدوي المتوفى سنة ٤٨٢ هـ
 ٦. المنار لعبد الله أحمد النسفي المتوفى سنة ٧١٠ هـ قد شرح بعده شروح أشهرها:
 - أ. شرح عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز الشهير بابن ملك وهو من أمهات الكتب في الأصول .
 - ب. شرح محمد أمين المعروف بابن عابدين المتوفى سنة ١٢٥١ هـ المسمى بنسمات الأسفار .
- نهج على طريقة الحنفية بعض من الشافعية فوضعوا مصنفات أصولية على طريقتهم
١. تخرىج الفروع على الأصول لشهاب الدين محمد بن أحمد الزنجاني الشافعي المتوفى ٦٥٦ هـ
 ٢. التمهيد في تخرىج الفروع على الأصول للأسنوي الشافعي.
 ٣. مفتاح الوصول لبناء الفروع على الأصول للتلسماني المالكي.

الطريقة الثالثة: طريقة المتأخرين

تتكون هذه الطريقة من علماء الحنفية، وبعض علماء الشافعية، وقد سلك فيها العلماء طريقاً جمع بين طريقتي المتكلمين، والحنفية فحققوا القواعد الأصولية بالأدلة النقلية والعقلية وطبقوها على الفروع الفقهية فجاءت تصانيفهم جامعة للفائدتين فائدة خدمة الفقه وفائدة تمحيص الأدلة .

أشهر الكتب التي ألفت على هذه الطريقة المزدوجة ما يأتي:

١. كتاب بديع النظام الجامع بين البزودي والإحكام لمظفر الدين بن أحمد بن علي الساعاتي الحنفي
 ٢. كتاب التوضيح لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي .
 ٣. كتاب التحرير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بالكمال ابن الهمام الحنفي
 ٤. كتاب جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي الشافعي المتوفى سنة ٧٧١ هـ .
 ٥. كتاب مسلم الثبوت لمحبه الله بن عبد الشكور المتوفى سنة ١١١٩ هـ وهو يعتبر من أدق كتب المتأخرين .
- من المؤلفات الحديثة كتاب " إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول " للإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني المتوفى سنة ١٢٥٠ هـ .

فروق نافعة

أولاً: الفرق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه

1 من حيث الحقيقة

علم أصول الفقه	علم الفقه
إدراك القواعد والضوابط أو نفس القواعد والضوابط التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية	إدراك الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية فيما فيه نص ومالا نص فيه بتشريع الحكم المناسب الذي تقتضيه المصلحة

2 من حيث الموضوع

علم أصول الفقه	علم الفقه
الأدلة الإجمالية وفقاً لرأي الجمهور أو الأدلة والأحكام وفقاً لرأي بعض الأحناف كما بينا ذلك	فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية؛ لذا فإن الفقيه يبحث في فعل المكلف من بيع وهبة وصلاة وزكاة ونحو ذلك لمعرفة الحكم الشرعي

3 من حيث الاستمداد

علم أصول الفقه	علم الفقه
يستمد - كما بينا ذلك آنفاً - من علوم ثلاثة من: علم اللغة العربية - وعلم الكلام - الأحكام الشرعية	يستمد من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وغيرهم

ثانياً: الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية

القاعدة الأصولية	القاعدة الفقهية
قاعدة كلية إجمالية تنطبق على جميع جزئياتها	قاعدة أغلبية تنطبق على معظم جزئياتها حيث أن هناك مستثنيات لكل قاعدة فقهية
يعرف منها أحكام الجزئيات الفقهية بواسطة الدليل التفصيلي	يعرف منها أحكام الجزئيات الفقهية مباشرة ودون واسطة دليل كقولك: " المشقة تجلب التيسير " فهي قاعدة فقهية يعرف منها إباحة الفطر للمسافر والمريض مباشرة ودون حاجة إلى دليل
حجة في نفسها لذا يستدل بها باتفاق	فالحجة في أصلها الذي هو دليل لذا فلا يستدل بها إلا إذا كان لها أصل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس
تستمد من علم العقيدة والتوحيد وعلم اللغة العربية وعلم الأحكام الشرعية	تستمد من نصوص الكتاب والسنة ومن القياس واتفاق العلماء على أن هذه المسائل تجمعها علاقة واحدة

الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط

القاعدة الفقهية	والضابط
أعم من الضابط فهي تجمع فروعاً شتى من أبواب فقهية متعددة كقاعدة " اليقين لا يزول بالشك " فإنه يدخل فيها أبواب فقهية متعددة كالطهارة والصلاة والزكاة	أخص من القاعدة إذ يجمع فروعاً فقهية من باب واحد كقول المالكية " كل ما يعتبر في سجود الصلاة يعتبر في سجود التلاوة " فهو خاص بباب الصلاة لا يتعداها إلى غيرها بخلاف القاعدة كما سبق

الحكم الشرعي
أولاً: الحاكم

- لغة: اسم فاعل من حكم بمعنى منع
- في الشرع : مصدر الأحكام ومنشئها

- أ- اتفق العلماء على أن الحاكم في شريعة الإسلام هو الله سبحانه وتعالى فهو مصدر الأحكام الشرعية المتعلقة بجميع أفعال المكلفين ، قال تعالى: (إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ).
- ب- اتفقوا على أن حكم الله يعرف من الوحي السماوي، ومن الأدلة التي اعتبرها.
- ت- اختلفوا في أن حكم الله سبحانه هل يمكن للعقل أن يعرفه بحيث يترتب على معرفته ثواب أو عقاب من غير وحي سماوي أو تكليف إلهي لهم في ذلك مذاهب ثلاثة :

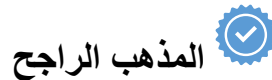
المذهب الأول: أن أفعال المكلفين يستطيع العقل أن يحكم عليها بالحسن أو القبح بحسب ما يترتب عليها من آثار، فيحكم على الأفعال النافعة بالحسن، وعلى الأفعال الضارة بالقبح، وأن حكم الله سبحانه وتعالى على الأفعال هو على حسب ما تدركه العقول من نفعها أو ضررها، **واليه ذهب المعتزلة**.

- ما رآه العقل حسناً كان مطلوباً لله سبحانه، وإن فعله استحق الثواب من الله تعالى.
- ما رآه العقل قبيحاً كان منهيّاً عنه من الله، فإن فعله استحق العقاب منه سبحانه.
- من لم تبلغهم دعوة الرسل وشرائع الله مكلفون من الله تعالى بفعل ما يرى عقلهم حسنه، ويثابون من الله تعالى على فعله، ومكلفون بترك ما يرى عقلهم قبحه، ويعاقبون من الله على فعله.

المذهب الثاني: ذهب الأشاعرة إلى أن العقل لا يمكنه أن يعرف حكم تعالى في أفعال المكلفين إلا بواسطة رسله وكتبه

دليلهم: أن العقول تختلف اختلافاً بيناً في الحكم على الأفعال فبعض العقول يستحسن فعلاً يستقبحه غيره، بل العقل الواحد قد يختلف في الحكم على فعل واحد من وقت لآخر، وذلك أن العقل قد يتأثر بالهوى والغرض، فيكون الحكم غير سليم على هذا لا يمكن الاطمئنان إلى حكم العقل، ولا أن يعرف حكم الله عن طريقه. يقول الله تعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً).

المذهب الثالث: ذهب الماتريدية إلى أن الأفعال توصف بالحسن أو القبح قبل ورود الشرع بذلك والعقل قد يستقل بإدراك ما في الفعل من حسن أو قبح والله سبحانه يأمر بفعل ما هو حسن وينهي عن فعل ما هو قبيح، هم في ذلك قد وافقوا المعتزلة في **مقدمات** رأيهم، ثم وافقوا الأشاعرة في **النتيجة** التي انتهوا إليها حيث قالوا؛ **ولكن لا يلزم** أن تكون أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين على وفق ما تدركه عقولهم من حسن أو قبح؛ لأن العقول قد تخطئ، ولأن بعض الأفعال قد يشتهيه أمره عليها، فلا تلازم بين أحكام الله وأحكام العقل وعلى هذا فلا سبيل إلى معرفة حكم الله إلا عن طريق شرعه .



الراجح من هذه المذاهب هو مذهب الماتريدية

يظهر أثر هذا الخلاف في حكم تكليف من نشأ في ذروة جبل منفرداً في صحراء .

المعتزلة	الأشاعرة والماتريدية
قالوا بتكليفه بما هداه إليه عقله، ويمدح ويذم ويثاب ويعاقب	لم يروا تكليفه وإن أدرك في بعض الأفعال حسناً أو قبحاً فلا يترتب على إدراكه هذا ثواب ولا عقاب إلا ببلوغ الدعوة إليه

يظهر أثر هذا الخلاف في حق أهل الفترة وهم الذين وجدوا بعد موت رسول وقبل مبعث رسول آخر فهل يثابون على فعل الطاعات ويعاقبون على ارتكاب المحرمات .

عند المعتزلة لا يثابون	عند الأشاعرة والماتريدية لا يعاقبون
------------------------	-------------------------------------

ثانياً: المحكوم فيه

الفعل الذي تعلق به خطاب الشارع
المعنى واحد، والأول أبلغ .

شروط المحكوم فيه

الأول	الثاني	الثالث
أن يكون المكلف به معلوماً للمكلف علماً تاماً ليتسنى له القيام به	أن يكون الفعل مقدوراً للمكلف بحيث يستطيع القيام به كما طلب منه	أن يكون الفعل صادراً ممن له سلطان التكليف حتى تتجه إرادة المكلف إلى الامتثال

ثالثاً: المحكوم عليه

المكلف الذي تعلق خطاب الشارع بفعله

يشترط في المحكوم عليه

أن يكون المحكوم عليه أهلاً لما كلف به ؛ لقول النبي - ﷺ - "رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ الحلم، والمجنون حتى يفيق" بناء على هذا لا يكون المجنون مكلفاً وكذا الصبي سواء كان مميزاً أو غير مميز؛ لانعدام شرط التكليف في كل منهما.

قد وقع خلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون .

- قال بعض العلماء لا زكاة عليهما؛ لعدم تكليفهما.
- قال الجمهور: بوجوب الزكاة في مالهما لكن هذا الوجوب ليس عليه وإنما هو على وليه إذا فالتكليف للولي عليهما.

حدث خلاف في طلاق السكران

- أنكر بعض العلماء وقوعه؛ لعدم وجود عقله في حالة سكره .
- قال البعض الآخر بوقوعه لا على سبيل التكليف وإنما على سبيل العقوبة .

تعريف الحكم الشرعي

- الحكم في اللغة القضاء والفصل
- يطلق الحكم ويراد به العلم والفقه، وقد جاء القرآن الكريم بهذه المعاني، قال تعالى: (وَأَتَيْنَاهُ الْخُكْمَ صَبِيّاً)

حكم عقلي	حكم حسي
ما كانت النسبة فيه مستفادة من العقل، كقولك: العالم حادث، فالحكم هذا عقلي لاستفادته من جهة العقل، وكقولك الواحد نصف الإثنين	ما كانت النسبة فيه مستفادة من الحس، كقولك: النار محرقة، والشمس مشرقة
الحكم العرفي	الحكم الشرعي
ما كانت النسبة فيه مستفادة من جهة العرف كقولك: الفاعل مرفوع	ما كانت النسبة فيه مستفادة من جهة الشرع كقولك: الصلاة واجبة

الحكم الشرعي

حكماً شرعياً عملياً	حكماً شرعياً اعتقادياً
إذا تعلقت النسبة فيه بكيفية عمل من أعمال المكلفين فإنه محل البحث	إذا تعلقت النسبة فيه بالاعتقادات كوجود الله وصفاته وغير ذلك مجال البحث فيه علم العقيدة والتوحيد

أولاً: الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين

خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقضاء أو التخيير أو الوضع

شرح مفردات التعريف

"الخطاب" في اللغة: توجيه الكلام نحو الغير بقصد الإفهام حالاً إن كان المخاطب موجوداً،
الخطاب جنس في التعريف يشمل:

■ خطاب الله .

■ خطاب الملائكة والإنس والجن.

بإضافة الخطاب إلى الله يخرج خطاب ما سواه، فلا يعد حكماً عند الأصوليين .

المراد "بخطاب الله تعالى": كلامه النفسي الأزلي المدلول عليه بالكلام اللفظي مباشرة، كالقرآن أو بالواسطة كالسنة والإجماع، والقياس وغير ذلك من الأدلة فهي ترجع إلى كلامه تعالى .

- السنة فهي وحي غير متلو، "لأن النبي - ﷺ - لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
 - الإجماع فلا بد وأن يستند إلى دليل من الكتاب، أو السنة، أو غيرهما من الأدلة التي ترجع إليها، وأما القياس فإن المثبت للحكم في المقيس إنما هو دليل المقيس عليه من الكتاب، أو السنة، أو غيرهما.
- "المتعلق" قيد في التعريف لبيان الواقع لأنه يبين صفتها من كونها مطلوبة الفعل أو الترك أو مخيراً فيها بين الفعل والترك .

"أفعال المكلفين" الأفعال جمع فعل وهو ما صدر عن المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد؛ فيشمل:

- أفعال الجوارح الظاهرة، كقراءة الفاتحة في الصلاة والقيام والركوع والسجود
- أفعال الجوارح الخفية كالاعتقاد والنية.

"المكلفين" جمع مكلف وهو البالغ العقل الذي بلغته دعوة النبي - ﷺ - ولم يحل دون تكليفه حائل، فلا يعد حكماً الخطاب المتعلق بغير أفعال المكلفين كـ:

- الخطاب المتعلق بذات الله، مثل: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) .
- الخطاب المتعلق بصفته، كقوله تعالى: (وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) .
- الخطاب المتعلق بالحيوان والجماد، مثل: قوله تعالى: (يَا جِبَالُ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ) ، وقوله تعالى: (وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءَ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) .
- الخطاب المتعلق بفعل الصبي، ومن توهم أن الخطاب توجه إلى الصبي. فأوجب الزكاة في ماله فغير صحيح؛ لأن الخطاب توجه إلى الولي لا الصبي؛ لذا نراهم قد أبدلوا لفظ "المكلفين" بلفظ "العباد" ليدخل الصبي .

"بالاقضاء" والاقضاء معناه الطلب مطلقاً سواء أكان طلب فعل أم طلب ترك.

طلب الفعل

● إن كان جازماً فهو "الإيجاب".

● إن كان غير جازم فهو: "الندب" .

طلب الترك

● إن كان جازماً، فهو: "التحريم" .

● إن كان غير جازم، فهو: "الكراهة" ، فيشمل الأحكام التكليفية الأربعة.

"أو التخيير" كلمة "أو" ليست للشك والتردد، وإنما وضعت للتقسيم والتنويع

المراد "بالتخيير" التسوية بين الفعل والترك من غير ترجيح لأحدهما على الآخر وهو الإباحة .

كلمة "الاقضاء أو التخيير" أخرجت الخطاب المتعلق بفعل المكلف على جهة الخبر، مثل قوله تعالى: (وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَفَاحُونَ)، فليس في هذا اقضاء ولا تخيير، وإنما هو إخبار بفعل المكلف.

"أو الوضع" وهو جعل الشيء على نحو خاص، والمراد به جعل الشارع شيئاً سبباً لشيء، أو شرطاً له أو مانعاً منه، أو صحيحاً، أو فاسداً، وهو يشمل جميع أقسام الحكم الوضعي .

ثانياً: الحكم الشرعي في اصطلاح السادة الحنفية

ما ثبت بكلام الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع .
الناظر في تعريف الجمهور يجد أنهم نظروا إلى الحكم من ناحية مصدره وهو الله سبحانه وتعالى، وأن الحكم صفة من صفاته

الناظر في تعريف الحنفية يجد أنهم نظروا فيه إلى الحكم من ناحية متعلقه ومحله، وهي الأفعال الصادرة عن المكلفين

أقسام الحكم ومتعلقاته

حكم تكليفي	حكم وضعي
------------	----------

القسم الأول: الحكم التكليفي

ما ثبت بكلام الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.

أقسام الحكم التكليفي عند الحنفية

حكم أساسي	حكم غير أصلي
ما شرع أولاً غير مبني على أَعذار العباد وهو ينقسم إلى: الفرض والواجب والسنة والنفل والمباح والحرام والمكروه تنزيهاً وتحريماً	ما شرع ثانياً مبنيّاً على أَعذار العباد وهو المسمى بالرخصة

وجه الحصر في هذه الأقسام:

- أنه إن كان الفعل أولى من الترك مع المنع من الترك وكان الدليل قطعياً فهو الفرض.
- إن كان الفعل أولى من الترك مع منع الترك، وكان الدليل ظنياً، فهو الواجب .
- إن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين هو السنة، وإن لم يكن الفعل طريقة مسلوكة في الدين فهو النفل.
- أما إذا كان الترك أولى من الفعل مع منع الفعل فحرام.
- إن كان الترك أولى من الفعل مع عدم منع الفعل فمكروه.
- إن استوى الفعل والترك فمباح.

الفرض	الواجب	السنة	النفل
المباح	الحرام	المكروه تنزيهاً وتحريماً	

1 الفرض

○ في اللغة التقدير ، كما في قوله تعالى: (فَنَصِفْ مَا فَرَضْتُمْ ...)

○ في الاصطلاح ما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك بدليل قطعي .

شرح مفردات التعريف

" ما كان فعله أولى من تركه " يدخل فيه الفرض والواجب والسنة والنفل؛ لأن الفعل فيهم أولى من الترك، وخرج الحرام والمكروه؛ لأن الترك فيهما أولى، وكذا المباح لاستواء الفعل والترك، قولنا " مع منع الترك " قيد يخرج السنة والنفل فالترك فيهما ليس ممنوعاً .
قولنا " بدليل قطعي " أخرج الواجب فإنه ثبت بدليل ظني .
مثال الفرض: فرضية الصلاة الثابتة بقوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ) وكذا الصوم والزكاة والحج وكل ما علم كونه من الدين بالضرورة .

حكم الفرض

يلزم اعتقاد حقيقته والعمل بموجبه لثبوته بدليل قطعي ومن أنكره قولاً أو اعتقاداً كان كافراً .

2 الواجب

○ في اللغة اللازم الثابت وقيل الواجب من الوجوب بمعنى السقوط .

○ في الاصطلاح ما كان فعله أولى من تركه مع المنع من الترك بدليل ظني .

مثال الواجب: تعيين قراءة الفاتحة في الصلاة الثابت بقوله - ﷺ - " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " فهذا الحديث ظني لأنه خبر آحاد وهو لا يفيد إلا الظن لعدم نقله بالتواتر أو بالشهرة .

حكم الواجب

لازم عملاً لا علماً، أي: يجب على المكلف العمل لكن لا يلزم اعتقاد حقيقته لثبوته بدليل ظني، ومبنى الاعتقاد على اليقين لا الظن.

الفرق بين الفرض والواجب

الواجب	الفرض
ثبت بدليل ظني فيه شبهة	ثبت بدليل قطعي
لازم عملاً لا علماً	لازم عملاً وعلماً
يطلق على المظنون	اللغة قد دلت على أن الفرض يطلق على المقطوع

قد وافق مذهب الإمام أحمد بن حنبل في إحدى روايته مذهب الحنفية في هذا المضمار .

أما الشافعية فيرون أن الفرض والواجب لفظان مترادفان معناهما واحد قال الغزالي: " ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون ولا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعاني".

الراجع: هو مذهب الحنفية

3 السنة

- في اللغة الطريقة حسنة أو قبيحة حميدة أو ذميمة.
- في الاصطلاح: ما كان فعله أولى من تركه مع عدم المنع من الترك وكان طريقة مسلوكة في الدين .
- المراد بالسنة عند الحنفية ما سنه رسول الله - ﷺ - وغيره من الصحابة من بعده؛ ذلك لأنهم أعلام في الدين وطريقهم يكون طريقة مسلوكة في الدين بدليل قوله - ﷺ - " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين " .
- الشافعية فالسنة عند الإطلاق عندهم لا تتصرف ولا تختص إلا بسنة النبي - ﷺ - فقط؛ لأنه لا يرى تقليد الصحابي، ويقول: القياس مقدم على قول الصحابي، وإنما يتبع حجته لا فعله .

أنواع السنة

الأول: سنة الهدى	الثاني: سنة الزوائد
ما واطب عليه النبي - ﷺ - من شعائر الدين، ولم يتركه إلا نادراً، كالآذان والجماعة والإقامة والمضمة في الوضوء، فهي من أفعال العبادات التي يكمل بها الدين . حكمها أنه يطالب المرء بإقامتها ويستحق الثواب على الفعل والإساءة على الترك،	ما صدر عن النبي - ﷺ - من الأمور العادية كقيامه وقعوده ولباسه ونومه وأكله وشربه ونحو ذلك من الأمور الجبلية التي فعلها النبي - ﷺ - ولم تكن من شعائر الدين. حكمها استحقاق الثواب على الفعل متى قصد الاقتداء برسول الله - ﷺ - فالأخذ بها حسن والاتباع أولى وتركها لا يستوجب الإساءة ولا الكراهة، والمراد بالإساءة هو الإثم والتضليل واللوم

4 النفل

- في اللغة: الزيادة، قال تعالى: (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً) .
- في الاصطلاح: ما كان فعله أولى من تركه مع عدم المنع من الترك ولم يكن طريقة مسلوكة في الدين مثاله: الطاعات التي كان يفعلها رسول الله - ﷺ - أحياناً، ويتركها أحياناً أخرى **كصلاة التطوع** .

حكم النفل

يثاب المرء على فعله ولا عقاب ولا عتاب على تركه وهذا قبل الشروع فيه
في لزومه بعد الشروع فيه خلاف
○ لزومه الحنفية والمالكية

○ عدم اللزوم وجواز الإبطال كما قال الشافعية والحنابلة.

5 المحرم

○ في اللغة: **الممتنع فعله والمحذور والممنوع والقبيح**.

○ في الاصطلاح: **ما كان تركه أولى من فعله من المنع من الفعل بدليل قطعي**.

يعرف المحرم

- بلفظ **الحرمة**، كما في قوله تعالى: (حَرَمْتُ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ ...) ، أو بنفي الحل كما في قوله - ﷺ -: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه..."
- بصيغة النهي التي لم يقم دليل بصرفها عن التحريم إلى غيره كقوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ ...)،
- بلفظ **الاجتناب** مقترناً بما يدل على أن الاجتناب حتم لازم نحو قوله تعالى: (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) .

أقسام الحرام

الأول : حرام لعينه	الثاني: حرام لغيره
ما كان منشأ الحرمة فيه عين ذلك الشيء الذي تعلق به الفعل، كأكل الميتة وشرب الخمر	ما لم يكن منشأ الحرمة فيه عين ذلك الشيء الذي تعلق به الفعل، كحرمة أكل مال اليتيم

حكم المحرم

لزوم تركه واستحقاق العقاب على فعله، ومن أنكر حرمة فهو كافراً، ومن فعله مع اعتقاد الحرمة كان فاسقاً .

6 المكروه

○ في اللغة: **القبيح**، يقال: كره الأمر قبحه أو هو مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب .

○ في الاصطلاح: **ما كان تركه أولى من فعله مع عدم المنع من الفعل** .

مثاله: خطبة الرجل على خطبة أخيه، وبيعه على بيع أخيه وصوم يوم النحر، والبيع عند الآذان، وفرقة الأصابع وتشبيكها في الصلاة .

أقسام المكروه

الأول: مكروه كراهة تنزيهية	الثاني : مكروه كراهة تحريمية
ما كان إلى الحل أقرب، بمعنى أن فاعله لا يعاقب أصلاً، لكنه يثاب تاركه أدنى ثواب كفرقة الأصابع، وتشبيكها، وتقليب الحصى في الصلاة،	ما كان إلى الحرام أقرب كالبيع عند آذان الجمعة، ومعنى القرب إلى الحرمة، أنه يتعلق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار، ومنكره ليس كافراً،

7 المباح

○ في اللغة: **مشتق من الإباحة وهي الإظهار والإعلان**

○ في الاصطلاح : **الفعل الذي خير الشارع فيه بين فعله وتركه**

ما يعرف به المباح

- تصريح الشارع بالحل، مثل قوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ) .
- النص على نفي الإثم، كقوله تعالى: (فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) .
- نفي الجناح، كقوله تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ) .
- صيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة له عن إفادته الوجوب إلى الإباحة، كقوله تعالى: (كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ) .

حكم المباح

لا ثواب ولا عقاب على فعله وتركه، بل فعله وتركه سواء مالم يقترب بنية .

القسم الثاني: الحكم الوضعي أو الجعلي

تعريف الحكم الوضعي

خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء أو شرطاً له أو مانعاً منه أو ركناً أو علة .

أقسام الحكم الوضعي

سبب	شرط	علامة	مانع	ركن	علة
-----	-----	-------	------	-----	-----

وجه انحصاره في هذه الأقسام

- أن الشيء المتعلق بالآخر إن كان داخلاً في حقيقته، فهو "الركن" كالقيام والركوع في الصلاة.
- إن كان غير داخل في حقيقته ولكنه مؤثر فيه، فهو "العلة"، كشهود الشهر في الصوم.
- إن كان الثاني متوقفاً على الأول من غير تأثير، فهو "الشرط"، كالطهارة للصلاة.
- إن كان الأول موصل للثاني في الجملة فهو "السبب"، كالدلوك للصلاة.
- إن كان دالاً على الشيء فهو "العلامة"، كالآذان بالنسبة للصلاة.

إليك بيان هذه الأقسام إجمالاً:

١. **السبب** هو الوصف الخارج المفضي إلى الحكم من غير تأثير في الجملة، كشهود شهر رمضان بالنسبة لوجوب الصيام، وكالدلوك فإنه سبب لوجوب الصلاة
٢. **الشرط** هو الوصف الظاهر المنضبط الذي لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، كالطهارة بالنسبة للصلاة فهي شرط لا يلزم من وجودها وجود الصلاة، ولكن يلزم من عدمها عدم الصلاة .
٣. **العلامة**: وهي ما يعرف بها وجود الحكم من غير أن يتعلق بها وجود ولا وجوب، كالآذان بالنسبة للصلاة
٤. **المانع**: وهو الوصف الظاهر المنضبط الذي جعله الشارع حائلاً دون وجود الحكم فيلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، كالدين بالنسبة لوجوب الزكاة؛ فالسبب هو النصاب، والدين مانع من الوجوب.
٥. **الركن** وهو ما توقف الشيء على وجوده وكان داخلاً فيه، كقراءة القرآن في الصلاة، فإنه ركن لتوقف وجود الصلاة في نظر الشارع على وجودها، وهي داخلة في حقيقة الصلاة .
٦. **العلة** وصف ظاهر منضبط يكون مظنة لمعنى مناسب لتشريع الحكم أو هي الوصف الخارج المؤثر، فيتوقف الشيء على وجودها، ولم يكن جزء من حقيقتها . وقيل: هي ما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء.
٧. **الرخصة**: ما استبيح مع قيام السبب المحرم، أو هي ما شرع ثانياً مبنياً على أعمار العباد وأقسامها وبيانها لا يسع المقام لتفصيلها.



المصادر

إعداد الدكتور
إبراهيم بن سعيد

01099668444

الوحدة الثالثة: مصادر الفقه الإسلامي

الأدلة التبعية المختلف في حجيتها

الأدلة الأصلية المتفق على حجيتها

أولاً: الأدلة المتفق على حجيتها

القياس

الاجماع

السنة المطهرة

القرآن الكريم

1

القرآن الكريم

تعريفه: كلام الله عز وجل المنزل على سيدنا محمد ﷺ - باللفظ العربي المكتوب في دفات المصاحف المنقول إلينا نقلاً متواتراً بلا شبهة .

من هذا التعريف تتضح لنا خواص القرآن الكريم:

١. أن القرآن منزل على رسول الله - ﷺ - باللسان العربي فترجمة القرآن الكريم إلى غير العربية لا تسمى قرآناً، ولا يكون لها حكم من أحكامه، ولا يصح الاعتماد عليها في الاستنباط، كما لا تصح بها الصلاة للقادر على القراءة بالعربية .

أما غير القادر فله أن يقرأ بغيرها، وتكون صلاته صحيحة عند الحنفية، وعند غيرهم فلا يجوز وتبطل صلاته . سائر العلماء يرون أن العاجز عن النطق بالعربية يصلي ساكناً ولا يكلف بقراءة القرآن؛ إذ الاستطاعة شرط التكليف.

٢. ما فسرت به سورة أو آية بألفاظ عربية مرادفة لألفاظ القرآن دالة على ما دلت عليه ألفاظه لا يسمى قرآناً مهما كان مطابقاً للمفسر في دلالاته؛ لأن كلمات التفسير من عمل المفسرين، وليست هي كلاماً إلهياً .

٣. القرآن الكريم منقول بطريقة التواتر بمعنى أن يرويه جمع عظيم يؤمن تواطؤهم على الكذب عن النبي - ﷺ - ثم يرويه عن هذا الجمع جمع آخر مثله من التابعين، ثم يرويه جمع آخر من تابع التابعين، وهكذا حتى تصل الرواية إلينا كما نطق النبي - ﷺ - من غير تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان والنقل بطريقة التواتر يفيد القطع واليقين بصحة المنقول؛ لذلك كانت نصوص القرآن قطعية الثبوت بلا خلاف بين المسلمين، وما نقل على غير جهة التواتر فلا يعد قرآناً تصح الصلاة بقراءته، **كقراءة** عبد الله ابن مسعود الواردة في كفارة اليمين في قوله تعالى : " **فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات** " بزيادة متتابعات، **وقراءته** قوله سبحانه في نفقة الوالدات " **وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك** " بزيادة ذي الرحم المحرم .

اختلاف الأئمة في الاحتجاج بغير التواتر

القراءة غير المتواترة لا تدخل في القرآن وقع خلاف في الاحتجاج بها واستنباط الأحكام منها آل إلى مذهبين :

الأول: ذهب الحنفية	الثاني : ذهب الجمهور
صحة الاحتجاج والاستدلال بالقراءة غير المتواترة، لأن المنقول بغير التواتر لا بد وأن يكون مسموعاً من النبي ﷺ - وإلا لما ساغ للصحابي العدل كتابته وإثباته في المصحف فمآله إلى أن يكون سنة عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - وردت على سبيل البيان والتفسير لكتاب الله، والسنة مما يصح الاحتجاج بها والاعتماد عليها في الاستنباط، وقد نسب هذا المذهب إلى الشافعي أيضاً بدليل أنه يوجب قطع يمين السارق احتجاجاً بقراءة ابن مسعود: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيماهما " وذلك بإبدال كلمة أيديهما بأيماهما ورواية عن الإمام أحمد	لا يصح الاحتجاج بها؛ لأنها ليست بقرآن اتفاقاً لعدم التواتر، ولم تنقل على أنها خبر عن رسول الله، لأن الراوي لم ينقله على أنه خبر، بل نقلها على أنها قرآن، فإذا بطل أنها قرآن لعدم تواترها، وبطل أنها خبر آحاد لعدم نقلها، فعلى ذلك فلا يصح أن يجعل حجة في استنباط الأحكام غاية ما هناك أنها تحتل أن تكون مذهباً لصاحبها فقط، ومذهب الصحابي ليس بحجة، وبخاصة مع هذه الاحتمالات

الراجح: المذهب الراجح هو ما ذهب إليه الحنفية؛ لأنه لا يشترط في اعتبار المنقول سنة أن يصرح الراوي بأن ما نقله سنة، بل المعمول عليه أن يكون المنقول صادر عن رسول الله - ﷺ .

ثمرة الخلاف

حجية القراءة غير المتواترة في الاستنباط عند الحنفية جعلتهم يقولون باشتراط التتابع في الصيام الواجب في كفارة اليمين عملاً بكلمة "متتابعات"، ولم يقل غيرهم باشتراطه لعدم اعتدادهم بهذه القراءة.

من الفروع المخرجة على الاحتجاج بالقراءة الشاذة أيضاً وجوب الفيء في أثناء مدة الإيلاء عملاً بقراءة ابن مسعود "فإن فاءوا فيهن" فمن آلى من زوجته يلزمه أن يعود أثناء المدة وإلا قال الحنفية رفعت الزوجة أمرها إلى القاضي فإن فاء وإلا طلق عليه طلاقاً بانئنة .

الإمام أحمد يرى جواز الفيء في أثناء وبعد مدة الإيلاء، عملاً بمقاصد الشريعة في التيسير ورفع الحرج واستناداً إلى قول بعض الصحابة بجواز الرجوع في وأثناء المدة .

من الفروع أيضاً هل تجب النفقة على كل ذي رحم محرم

• من قالوا بحجية القراءة الشاذة قالوا بوجوب النفقة عليهم عملاً بقراءة ابن مسعود "وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك"

• عند غيرهم ممن يعتبرون القراءة الشاذة ليست بحجة قالوا لا تجب النفقة .

من الفروع أيضاً هل تقطع يسرى السارق إذا تكررت منه السرقة؟.

2 السنة المطهرة

○ في اللغة الطريقة المسلوكة السيرة حميدة كانت أو ذميمة كما في قوله ﷺ " من سن سنة حسنة فله أجرها

وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة "، وقيل السنة خاصة بالطريقة الحسنة.

○ في الاصطلاح: ما صدر عن النبي - ﷺ - من قول أو فعل أو تقرير

أقسامها

الأول: باعتبار المتن الثاني: باعتبار السند

التقسيم الأول: أقسام السنة باعتبار المتن		
سنة قولية	سنة فعلية	سنة تقريرية
الأحاديث التي قالها رسول الله ﷺ في مختلف الأغراض والمناسبات تبعاً لمقتضيات الأحوال. مثال ذلك: قوله - ﷺ - "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" وقوله "هو الظهور ماؤه الحل ميتته"، وقوله "لا ضرر ولا ضرار".	ما صدر عن الرسول - ﷺ - من أفعال ليست جبليّة، كأداء الصلاة بهيئاتها وأركانها والقضاء بشاهد ويمين، وقطع يد السارق اليمنى من الرسغ وغير ذلك .	ما أقره الرسول - ﷺ - مما صدر من أصحابه بسكوته، وعدم إنكاره، أو بموافقه وإظهار استحسانه . مثال ذلك: أن المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامة بن زيد بسبب التخالف بينهما في اللون، فقد كان أحدهما شديد السواد، والآخر شديد البياض، فلما رأهما القائف وقد غطيا بثوب من القטיפ لم يظهر منه إلا أقدامهما قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض.

التقسيم الثاني: أقسام السنة من حيث سندها

١. سنة متواترة

التي يرويه في كل عصر من العصور الثلاثة - عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين - جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب لكثرتهم، وتباعد أماكنهم مما تتناوله أبصار الناس هي تفيد اليقين والقطع، ويجب العمل بها، ومنكرها كافر

تواتر معنوي	تواتر لفظي
أن يروي الحديث بمعناه مع اختلاف لفظه الذي صدر عن رسول الله ﷺ - "كأحاديث رفع اليدين في الدعاء"	أن يروي الحديث بلفظه ومعناه كما صدر عن رسول الله ﷺ - مثاله: قول النبي ﷺ - "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".
٣. سنة أحادية	٢. سنة مشهورة
التي يرويها عن النبي ﷺ - عدد لا يبلغ حد التواتر ثم يرويها عدد آخر لا يبلغ حد التواتر في عصر التابعين وكذا في عصر تابع التابعين . مثال قوله - ﷺ : " إذا ولغ الكلب في إناء أحكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب" . <u>حكمها أنها تفيد الظن عند الجمهور</u> ، ولا تفيد العلم إلا إذا احتقت بالقرائن ويجب العمل بها شرعاً في الأحكام الشرعية العملية دون الاعتقادية	التي يرويها عن النبي ﷺ - واحد أو اثنان في العصر الأول ثم تنتشر بعد ذلك فيرويها قوم يؤمنون تواطؤهم على الكذب . من أمثلتها : قوله - ﷺ - "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر" . <u>هي تفيد علم الطمأنينة</u> ، أي: ظناً قوياً يرقى إلى مستوى اليقين

٣ الإجماع

- في اللغة: العزم والاتفاق قال تعالى: (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ)
- في الاصطلاح: اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول - ﷺ - على حكم شرعي في واقعة من الوقائع .
- قال - ﷺ - " لا تجتمع أمتي على ضلالة".
- الاتفاق لابد وأن يكون صادراً من جميع المجتهدين جميعاً دون نظر إلى سواهم، فلا اعتبار لرأي العالمي سواء كان موافقاً لهؤلاء المجتهدين أو مخالفاً عند أكثر العلماء، وذهب القليل إلى اعتبار رأي العالمي، ومال إليه أبو بكر الرازي .

أركان الإجماع

- (١) توافر عدد المجتهدين في عصر وقوع الحادثة التي يراد الحكم فيها
- (٢) اتفاق جميع مجتهدي العصر الذي وقعت فيه الحادثة على حكم واحد
- (٣) الاتفاق من جميع المجتهدين لابد وأن يكون بإبداء كل رأي في الواقعة التي حدثت قولاً أو فعلاً
- (٤) لابد وأن يكون الاتفاق من الجميع على حكم شرعي كالصحة والفساد، فإذا اتفقوا على حكم لغوي أو عقلي لا يسمى إجماعاً.

أنواع الإجماع

الأول: الإجماع الصريح	الثاني: الإجماع السكوتي
اتفاق جميع المجتهدين على حكم واحد في المسألة المطروحة بإبداء كل فرد رأيه بالقول أو بالفعل	إبداء بعض المجتهدين رأيه في المسألة المطروحة وسكوت الباقيين فترة كافية للبحث وتكوين الرأي بلا إنكار ولا اعتراف سكوتاً مجرداً

إمكان الإجماع

- أجمع صحابة رسول الله - ﷺ - على أحكام شرعية كثيرة وهذا دليل على إمكان الإجماع، فلا أدل على الإمكان من الوقوع وقد وقع بالفعل حيث أجمع الصحابة على أن الأخوة لأب يحلون في الميراث محل الأخوة الأشقاء عند عدم وجوده.
- الإجماع في العصور التالية فقد وقع خلاف بشأنه خاصة من حيث إمكان وقوعه، والذي نراه أن الإجماع في هذا العصر ميسور



4 القياس

- في اللغة: التقدير
- في الاصطلاح: مساواة حكم المسكوت للمنصوص في علة الحكم

أركان القياس

الأصل	حكم الأصل	الفرع	علة
-------	-----------	-------	-----

أولاً: الأصل

محل الحكم المنصوص عليه "المقيس عليه" وذلك كالحنطة إذا قيس عليها الأرز، والخمر إذا قيس عليها النبيذ، وبيع المرأة سلعتها إذا قيس عليها نكاح المرأة بنفسها.

يشترط في الأصل وهو (المقيس عليه) ألا يكون له حكم منفرد بسبب نص دل على الاختصاص كـ:

- تزوج النبي - ﷺ - ما زاد على الأربع من النسوة.
- صوم الوصال في رمضان.
- قبول شهادة خزيمة بن ثابت وحده.

لا يصح أن يقاس على هذه الأمور لأن المقيس عليه قد تفرد بحكم يعتبر خصوصية له بالنص فجاء على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل يقتصر على مورد النص فيه فلا يقاس عليه غير.

ثانياً: حكم الأصل

ما ثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع

- ثبوته بالكتاب فكما في قياس الويسكي على الخمر، فإن الخمر أصل ثبت حكمه بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ).
- ثبوت حكم الأصل بالسنة فيظهر في قياس الأرز على الحنطة فإن تحريم بيع أردب من الحنطة بأردبين منها ثابت بقول الرسول ﷺ: "... والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل كيلاً بكيل بيد والفضل ربا".
- ثبوت حكم الأصل بالإجماع **ذلك واضح من:**

- قياسنا الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة في ولاية الأب عليها في الزواج، فقد انعقد الإجماع على ثبوت الولاية للأب في تزويج ابنته البكر الصغيرة، وحيث إن الثيب تشترك مع البكر في الصغر فتأخذ حكمها في ولاية الأب في تزويجها.
- قياس على ولاية المرأة البالغة الرشيدة على نفسها في النكاح ولايتها الكاملة في مالها، فليس لأحد عليها من سبيل في إجبارها على زواج لا تريده، كما أنه ليس لأحد عليها من سبيل على تصرف مالي لا تريده ولا ترضاه فهذه الولاية الكاملة المالية تثبت للمرأة البالغة الرشيدة بالإجماع.
- بناءً على ذلك **يصح أن يقاس شيء على شيء حكمه ثابت بالإجماع كما ذهب إلى ذلك أكثر العلماء.**

يشترط في حكم الأصل:

1. أن يكون حكم الأصل ثابتاً غير منسوخ
2. أن يكون حكم الأصل شرعياً عملياً
3. أن يكون ثابتاً بالكتاب أو السنة أو الإجماع، أما إذا ثبت حكم الأصل بالقياس فلا يصح القياس عليه

ثالثاً: الفرع "المقيس"

الذي لم ينص على حكمه كالأرز إذا قيس على الحنطة ووقف الأرض الزراعية قيس على بيعها.

يشترط في الفرع عدة شروط:

1. ألا يتقدم حكم المقيس على حكم المقيس عليه فلا يصح قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية بجامع الطهارة التعبدية في كل، لأن حكم الوضوء شرع قبل الهجرة، وحكم التيمم شرع بعدها.
2. ألا يكون في الفرع نص شرعي دال على حكمه؛ إذ لو كان للفرع حكم منصوص عليه لم يكن للقياس فائدة.
3. أن يتساوى الفرع والأصل فلا يصح قياس الوضوء على التيمم في اشتراط النية بجامع أن كلا طهارة تعبدية، لأن الفرع ليس مساوياً للأصل.
4. أن يكون العلة الموجودة في الفرع مساوية لعلّة الأصل.

رابعاً: العلة

الوصف الجامع بين الأصل والفرع، كالإسكار

يشترط في الوصف الجامع بين الأصل والفرع وهو المسمى بـ"العلة" أن يستطيع العقل إدراكها حتى يمكن تعديده الحكم إلى المحل الذي يشترك مع الأصل في العلة فتحديد عدد الركعات في الصلوات الخمس لا يمكن للعقل إدراك علة فلا يكون للقياس مجال في هذه الحالة.

حجية القياس

الفريق الأول	الفريق الثاني
يقول القياس حجة يرجع إليه في استنباط الأحكام وإليه ذهب الجمهور	أن القياس ليس بحجة، فلا يسوغ استنباط الأحكام منه، وإليه ذهب النظام والظاهرية، وبعض الشيعة

الراجح هو رأي الجمهور لقوة أدلته وسلامتها عن المعارض.

أقسام القياس

القياس الجلي	القياس الخفي
ما كانت العلة المشتركة فيه وجودها في الفرع أقوى من وجودها في الأصل، أو وجودها في الفرع مساوياً لوجودها في الأصل. مثال ذلك: قياس ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الأذى في كل، فالعلة المشتركة بين الأصل والفرع وجودها في الفرع هو الضرب أقوى من وجودها في الأصل فالأذى الموجود في الضرب أكثر من الأذى الموجود في التأفيف	ما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل وذلك كما إذا قلنا القتل بالمتقل كالقتل بالمحدد وهذا القياس لا خلاف بين العلماء في تسميته قياساً.
العلة	
العلة في القياس الجلي - تارة تكون منصوصة - تارة تكون مستنبطة غير منصوصة	القياس الخفي علة مستنبطة من حكم الأصل غير منصوصة عليها

ثانياً: الأدلة المختلف في حجيتها أو الأدلة التبعية

هناك أدلة وقع الخلاف بين العلماء في اعتبارها مصادر تشريعية تؤخذ منها الأحكام، فمنهم من اعتبرها أدلة يستنبط منها الحكم الشرعي سواء أكانت مستقلة أم كانت أدلة تابعة للنصوص، ومنهم من لم يعتبرها أدلة. الأدلة المختلف في حجيتها هي:

قول الصحابي	العرف	سد الذرائع	الاستحسان
الاستصحاب	المصلحة المرسلة	شرع من قبلنا	

سنتناول هذه الأدلة تعريفاً وتمثيلاً وفق ما يسمح به المقام.

أولاً : الاستحسان

هو في اللغة: **اعتبار الشيء حسناً**، تقول: استحسنت الشيء جعلته حسناً أو اعتقدت أنه حسن، وتقول: هذا ما حسنه المسلمون، أي: عدوه حسناً.

في الاصطلاح: **عدول المجتهد بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه يقتضي هذا العدول**. من الواضح أن الحكم في المسألة بمثل حكم نظائرها هو القياس لكن المجتهد يعدل عن ذلك لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول، وهذا معنى ما يقوله بعض الأصوليين عن الاستحسان: **إنه العمل بأقوى الدليلين**. **يكثُر في مذهبنا الاستدلال به والاعتماد عليه**، ويقول به بعض الحنابلة، وينسب إلى المالكية القول به، ولكن فروعهم الفقهية لا تكاد تشير إليه.

ينكر الإمام الشافعي الاستحسان ظناً منه أنه إنما يبتني على الرأي والتشهي من غير دليل شرعي الأمر الذي حذر كبار الأصوليين من الحنفية إلى إثبات أن الاستحسان دليل من الأدلة الشرعية وليس تشريعاً بالهوى والتشهي كما فهم بعض العلماء وعند التحقيق لا يوجد استحسان مختلف فيه.

إذا عرضت مسألة لا نص فيها ولا إجماع اختلف النظر فيها إلى وجهتين مختلفتين:

■ **إحداهما** ظاهرة تقتضي حكماً

■ **الأخرى** خفية تقتضي حكماً آخر.

لكن قام بنفس المجتهد دليل رجح وجهة النظر الخفية فعدل عن الوجهة الظاهرة إلى الخفية فهذا العدول هو الاستحسان.

كالسلم الذي هو بيع شيء مؤجل موصوف في الذمة لم يكن موجوداً وقت العقد بثمن عاجل، فالدليل الشرعي العام يقتضي عدم جواز السلم لأنه بيع المعدوم الوارد في قوله - ﷺ - لحكيم بن حزام **"لا تبع ما ليس عندك"** عدل المجتهد عن عدم جواز السلم إلى جوازه استحساناً لدليل خاص يقتضي هذا الاستثناء وهو قول النبي - ﷺ - **"من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"** حتى صار السلم في صورته المعاصرة غير قاصر على المكمل والموزون بل يشمل كافة عقود المناقصات المعاصرة كالمناقصات المطروحة لبناء الطرق والكباري والمدارس والمستشفيات وغيرها.

أنواع الاستحسان

يتنوع الاستحسان تبعاً للدليل الذي يثبت به إلى أنواع كثيرة:

الاستحسان الثابت بالنص	الاستحسان الثابت بالإجماع	الاستحسان الثابت بالضرورة
الاستحسان الثابت بالقياس الخفي	الاستحسان الثابت بالعرف	الاستحسان الثابت بالمصلحة المرسلة

1 الاستحسان الثابت بالنص

يتحقق هذا النوع في كل واقعة يرد فيها نص معين يعطي لهذه الواقعة حكماً يخالف الحكم الكلي الذي يجب تطبيقه على هذه الواقعة بمقتضى الدليل العام أو القاعدة المقررة.

● مثال ذلك: **خيار الشرط في البيع والشراء**، كأن يبيع الرجل منزله على أن يكون له الخيار **ثلاثة أيام**، أو أن يشتري منزلاً على أن يكون له الخيار في الشراء **ثلاثة أيام**.

فالخيار يمنع نقل الملكية من البائع إلى المشتري فوراً، وهذا مخالف لمقتضى العقد، فالواجب تطبيق حكم البطلان على الخيار؛ **لأن القاعدة المقررة تنص على أن كل ما يخالف مقتضى العقد لا يجوز**، وعليه **فلا يجوز** خيار

الشرط، ولكن قيل بالجواز استحساناً نظراً لقوله - ﷺ - لحبان بن منقذ وقد كان يغبن في البياعات : " **إذا بايعت فقل لا خلافة ولي الخيار ثلاثة** " .

لا يجوز الخيار أكثر من **ثلاثة أيام** عند أبي حنيفة وزفر، ويجوز أكثر من ذلك عند الصحابين أبي يوسف ومحمد بن الحسن.

• من أمثله: **بقاء الصوم مع الأكل أو الشرب في حالة النسيان فالقياس أن يفسد الصوم في هذه الحالة، لزوال ركنه وهو الإمساك، ولكن قيل ببقاء الصوم استحساناً نظراً لقوله - ﷺ - : " من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه "**.

لهذا نرى أبا حنيفة يقول: لولا الرواية لقلت بالقياس، أي: لولا حديث رسول الله - ﷺ - الناطق بعدم فساد صوم من أكل أو شرب ناسياً لقلت بفساد الصوم في هذه الحالة عملاً بالقياس.

2 الاستحسان الثابت بالإجماع

هذا إنما يكون إذا اتفق مجتهدو العصر على حكم في حادثة يخالف الحكم في أمثالها، أو سكت مجتهدو العصر، ولم ينكروا ما يفعله الناس إذا كان فعلهم مخالفاً للأصول المقررة، والقواعد العامة.

مثال ذلك: **الاستصناع وهو أن يتفق شخص مع آخر على أن يحيك له ثوباً نظير مبلغ معين من المال.** فالقياس يقتضي عدم جواز هذا العقد؛ **لأن الشيء المطلوب صنعه معدوم وقت العقد، والعقد المعدوم لا يجوز،** ولكن ترك القياس الذي يقتضي عدم الجواز وقيل بالجواز استحساناً بالإجماع لتعامل الناس بذلك من زمن الرسول - ﷺ - إلى يومنا هذا من غير نكير.

3 الاستحسان الثابت بالضرورة

يتحقق هذا في كل مسألة يترك العمل فيها بالقياس لحاجة الناس وضرورتهم.

مثال ذلك: **القول بطهارة البئر التي وقعت فيها النجاسة، فالقياس أو القاعدة الشرعية المقررة نجاسة هذه البئر، لأن إخراج بعض الماء لا يؤثر في طهارة ما بقي من الماء فيها،** كما أن إخراج كل الماء لا يفيد في طهارة ما ينبع من أصل البئر؛ لأنه ينجس بما يلاقيه من النجس، وهو الجدران التي تنجس بالماء الذي وقعت فيه النجاسة. والعمل بهذا القياس القاضي بعدم طهارة البئر التي وقعت فيها النجاسة يؤدي إلى تخرج الناس ووقوعهم في الضيق والحرَج مرفوع شرعاً للأدلة الدالة على رفع الحرَج.

لذلك استحسَن العلماء الحكم بطهارة هذه البئر التي وقعت فيها النجاسة إذا نزع قدر مما فيها من الماء بأن المتنجس هو الماء، ويلقى في الحفرة المماثلة لها إلى أن تمتلئ وبعد ذلك تصير البئر المتنجسة طاهرة استحساناً لا قياساً، كذا قال صاحب كشف الأسرار.

4 الاستحسان الثابت بالقياس الخفي

يتحقق هذا النوع من الاستحسان في كل مسألة اجتمع فيها قياسان أحدهما ظاهر والآخر خفي فيتترك الظاهر ويؤخذ بالخفي إذا بدا للمجتهد دليل يحفزه على هذا الترك.

مثال ذلك:

- **إذا قال الزوج لزوجته: إذا حضت فأنت طالق:** حضت فلا يقع الطلاق إلا إذا صدقها الزوج أو علم بوجود الحيض، فإن كذبها فلا يقع الطلاق قياساً على ما لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق فقالت: دخلت فلا يقع الطلاق إلا إذا علم بدخولها الدار، أو صدقها، وهذا قياس جلي.
- أما **القياس الخفي** وهو الذي لا يدرك إلا بالتأمل وذلك كقياس قول الزوج إذا حضت فأنت طالق على قول الزوج: **إن كنت تحبيني فأنت طالق** فالطلاق في هذه الحالة يقع بمجرد إخبارها بالمحبة وإن كذبها الزوج وهذا قياس خفي.

عدول المجتهد عن القياس الظاهر وهو عدم وقوع الطلاق إلى القياس الخفي وهو القول بوقوع الطلاق بمجرد إخبارها أنها حاضت استحساناً ثابت بالقياس الخفي.

5 الاستحسان الثابت بالعرف

يتحقق في كل مسألة جرى العرف فيها على خلاف ما يقتضيه القياس.

مثال ذلك: من حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً لا يحنث استحساناً لجريان العرف العام أن السمك ليس بلحم فمن أجل العرف ترك القياس الذي يقتضي الحنث كما نطق بذلك القرآن الكريم ... (وَمَنْ كُلَّ تَاْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا). القرآن سمى السمك لحماً طرياً، فبمقتضى هذا الدليل يجب أن يحنث الحالف، ولكن ترك هذا الدليل وقيل بعدم الحنث استحساناً؛ لجريان العرف بأن السمك ليس بلحم، والمراد بالقياس هنا ما يعم القياس الأصولي أو الدليل أو القاعدة المقررة الشرعية.

6 الاستحسان الثابت بالمصلحة المرسلية

يتحقق في كل مسألة عدل فيها عن مقتضى القياس إلى شيء آخر للمصلحة الراجحة.

مثال ذلك: عدول الإمام أبي حنيفة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عن القياس أو الأصل العام القاضي بمنع إعطاء الزكاة لبني هاشم الثابت بقوله ﷺ: "إنها، أي: الزكاة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد".

وقوله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بجواز إعطائهم من الزكاة استحساناً رعاية لمصالحهم، وحفظاً لها من الضياع، لأن الغنائم التي كانوا يستحقون فيها خمس الخمس قد أهمل الناس أمرها فلو لم نعطيهم من الزكاة لتعطلت مصالحهم.

حجية الاستحسان

اختلف العلماء في الأخذ بالاستحسان واعتباره حجة إلى مذهبين:

الأول: أنه حجة	الثاني: أنه ليس بحجة
إليه ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل	إليه ذهب الشافعي

لكل مذهب أدلته التي اعتمدها ولا يتسع المقام لذكرها

بالجملة لا يوجد استحسان مختلف فيه فالاستحسان الذي يقول به الحنفية ليس هو الذي ينكره الشافعية والعكس فعند التحقيق الاستحسان في المذاهب حاصل وواقع الاحتجاج به والخلاف لفظي

ثانياً: سد الذرائع

الذريعة في اللغة: الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء والسبب الموصل إليه حسياً كان أو معنوياً خيراً كان أو شراً.

في الاصطلاح هي: المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحرم.

قيل: ما يكون طريقاً لمحرم أو لمحلل.

الطريق إلى الحرام حرام فالزنا حرام والنظر إلى عورة الأجنبية الذي يفضي إليه حرام أيضاً، والحج فرض والسعي إليه فرض مثله عند القدرة عليه.

قال القرافي: الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما هو متوسط متوسطة.

المراد من سد الذرائع هو: غلق الوسائل المؤدية إلى المحرمات وقد نسب القول بهذا الأصل إلى الإمام مالك رحمه الله.

حكم الذريعة

تأخذ الذريعة حكم المقصود

■ إن كان المقصود الذي أفضت إليه الذريعة حراماً كانت الذريعة حراماً.

■ إن كان المقصود الذي أفضت إليه الذريعة فرضاً، أو مندوباً، فالذريعة مثله.

نحن إذا تتبعنا التكاليف الشرعية وجدنا أن الوسيلة يعطيها الشارع حكم الغاية، فلا ينهي عن شيء إلا وينهي عما يوصل إليه، ولا يأمر بشيء إلا ويأمر بما يوصل إليه.

حجية سد الذرائع

سد الذرائع أصل من أصول التشريع أخذ به الفقهاء جميعاً مع اختلاف في مقدار الأخذ به.

فقد أكثر من الأخذ به المالكية والحنابلة، وكان دونهما في الأخذ به الشافعية والحنفية.

وقد أنكر الظاهرية الأخذ بالذرائع، وقصروها على الابتعاد عن الشبهات خشية الوقوع في الحرام.

الراجح هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة؛ لأن القرآن الكريم وردت فيه آيات بينات كثيرة تؤكد غلق كل ثغرة تؤدي إلى المحرم.

• من ذلك قوله تعالى: (وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ).

وجه الاستدلال: إن الله حرم على المؤمنين أن يسبوا المشركين حتى لا يكون ذلك ذريعة للمشركين أن يسبوا الله رب العالمين.

قد بين لنا النبي - ﷺ - أن هذا حكم عام وليس خاصاً بالحالة التي جاءت الآية الكريمة بشأنها حيث قال - ﷺ - " إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه فيسب أباه ويسب أمه".

• ومنها: قوله تعالى: (وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ).

وجه الاستدلال: إن الله تعالى نهى المؤمنات عن ضرب الأرض بأرجلهن في حالة سيرهن حتى لا يسمع الرجال صوت خلاجلهن، لأنه ذريعة إلى تطلع الرجال إليهن وإثارة الفتنة بتحريك الشهوات الكامنة، وهذا يدل أيضاً على المنع من الفعل الجائز إذا ترتب عليه محرماً.

• من السنة تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما - أن النبي - ﷺ - قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو رحم محرم فإن ثالثهما الشيطان".

قد أجمعت الأمة على تحريم الخلوة، لأنها ذريعة لشر أعظم، وكما حرمت الخلوة حرمت النظرة، لأن النظرة وسيلة وذريعة إلى المحرم ولذلك فقد أمر الله بغض البصر.

منه قول القائل: نظرة فابتسامة فموعد فلقاء.

من لم يتحرى الصغائر يوشك أن يقع في الكبائر ***** وأعظم الحرائق من مستصغر الشرر.

أنواع الذرائع

تتنوع الذرائع باعتبار ما تفضي إليه من المفسدات إلى أربعة أنواع:

1. ذريعة تفضي إلى المفسدة قطعاً كالزنا يفضي إلى اختلاط الأنساب وفساد الفراش.
2. ذريعة تفضي إلى المفسدة نادراً وإضاؤها إلى المصلحة أرجح كالنظر إلى المخطوبة.
3. ذريعة تفضي إلى المفسدة في غالب الظن ويندر إضاؤها إلى المصلحة كبيع السلاح وقت الفتن.
4. ذريعة تفضي إلى المفسدة كثيراً، لكنها لا تبلغ درجة الغالب الراجح كبيع الآجال التي تتخذ ذريعة للربا، كان يبيع تلفزيون بألف مؤجلة ثم يشتريه من المشتري بخمسائة جنيهاً نقداً.

ثالثاً: العرف

العرف في اللغة: المعروف، وهو خلاف المنكر، وهو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم ويجمع على أعراف، والمعروف كل فعل يعرف حسنه بالعقل أو الشرع.

في الاصطلاح: ما تعارف عليه الناس واستقامت عليه أمورهم من قول أو فعل.

قيل: هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول.

العرف العملي	العرف القولي
ما اعتاده الناس وألفوه من فعل شاع بينهم بحيث لا يتبادر عند سماعه إلا المعنى الخاص الذي تعارفوا عليه، فهو يسمى بـ"العرف العملي" ويخصه بعض العلماء باسم العادة كـ: - تعارف الناس البيع بالتعاطي في كثير من الأشياء من غير صيغة لفظية. - تعارفهم تقسيم المهر في عقد الزواج إلى مقدم ومؤخر. - تعارفهم تعجيل الأجرة قبل استيفاء المنفعة	ما اعتاده الناس من ألفاظ شاع استعمالها في معان خاصة بحيث لا يتبادر عند سماعها إلا المعنى الخاص الذي تعارفوا عليه من إطلاقها، فهو يسمى بـ"العرف القولي" كـ: - تعارف الناس عدم إطلاق لفظ اللحم على السمك مع أن القرآن سماه لحماً في قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً). - تعارف الناس إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى، مع أنه في اللغة يشمل الاثنين، كما جاء في القرآن الكريم

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ). وتعارف بعض البلاد على إطلاق لفظ الدابة على الحمار.

يشترط في العرف القولي والفعل "العملي":

1. ألا يعارض كتاباً أو سنة وإلا كان عرفاً فاسداً غير معتبر فيرد ولا يؤخذ به، لمعارضته النصوص الشرعية، فجرى العرف على تناول الخمر في الأفراح والمناسبات مثلاً فهو عرف فاسد لا اعتبار له، لأنه يعارض قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).
- كذلك جرى العرف على التعامل بالربا فإنه عرف فاسد يرد ولا يعتد به؛ لمعارضته قول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) وكذا مشي النساء خلف الجنازات.
- بالجملة أنه لا نزاع بين العلماء في أن العرف إذا كان مخالفاً لأدلة الشرع وأحكامه الثابتة التي لا تتغير باختلاف البيئات والعادات لا يلتفت إليه ولا يعتد به بل يجب إلغاؤه.
2. أن يكون مطرداً، أي: مستمراً جاريّاً على أغلب الحالات المشابهة.
3. أن يكون مقارناً لا طارئاً لهذا كانت شروط الواقفين محمولة على العرف الذي كان سائداً وقت إنشاء الوقف ولا عبرة بالعرف الطارئ.

أقسام العرف

ينقسم العرف إلى قسمين:

عرف خاص	عرف عام
ما تعارف عليه أهل طائفة معينة، أو أهل بلد واحد، أو مجموعة خاصة من الناس، كـ: - تعارف التجار على كتابة أو إثبات ديونهم على عملائهم في دفاترهم الخاصة من غير إشهاد. - تعارف الرياضيين على بعض القواعد الرياضية.	ما تعارف عليه الناس جميعاً في أي عصر من العصور كتعارفهم ببيع التعاطي من غير لفظ كـ: - دفع ثمن الجريدة وأخذها دون لفظي الإيجاب والقبول. - تعارف الناس أن دخول المساجد بالأحذية فيه تحقير لها. - تعارفهم استعمال لفظ الطلاق في إزالة رابطة الزوجية. - كمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان فمقصوده بها ألا يدخل داره

الفرق بين العرف العام والإجماع:

الإجماع	عرف عام
الإجماع فإنه يتكون من اتفاق المجتهدين خاصة ولا دخل للعامة في تكوينه.	أن العرف العام يتكون من تعارف الناس على اختلاف طبقاتهم وخاصتهم فيتكون من العوام والخواص على حد السواء.

حجية العرف

أخذ الفقهاء على اختلاف مذاهبهم بالعرف، واعتبروه مصدراً للأحكام الشرعية، فباستقراء مذاهب الأئمة المجتهدين نجد فيها الكثير من الأحكام التي روعي فيها العرف الصحيح.

المالكية بنوا الكثير من الأحكام الشرعية على عمل أهل المدينة.

ها هو الإمام **الشافعي** يغير بعض الأحكام التي ذهب إليها، وقال بها في بغداد بعد أن هبط في أرض مصر بناء على اختلاف العرف في البلدين.

الحنفية يراعون العرف في كثير من الأحكام كقولهم: إذا اختلف المتداعيان ولا بينة لأحدهما فالقول عندهم لمن يشهد له العرف، وإذا اختلف الزوجان على المقدم والمؤخر من المهر فالحكم هو العرف.

بل فوق هذا نرى الحنفية يختلفون على أنفسهم في حكم المسألة الواحدة تبعاً لاختلاف الأعراف.

بالجملة: **فإن العرف مشترك بين المذاهب ومن تتبع ذلك وجدهم يصرحون به كما يقول القرافي - فالثابت بالعرف كالثابت بالنص والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.**

الأدلة المثبتة لحجية العرف: هناك أدلة كثيرة مثبتة لحجية العرف واعتباره دليلاً منها المنقول ومنها المعقول:

المنقول

١. فقد أخذ العرف من الكتاب حيث يقول الله تعالى: (**خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ**) والعرف هو المعروف فكل ما شهدت به العادة يقضي به لظاهر هذه الآية، كما يقول القرافي - رَحِمَهُ اللهُ - ولذا يقول الفقهاء المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
٢. قوله تعالى: (**وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ**).
٣. والحرَج كما يقول ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - هو مالا مخرج له، فإذا لم يراعَ في تشريع الأحكام ما تعودته الناس، وعرفته العقول الناضجة والفطر السليمة وقع الناس في الضيق والحرَج، وهما مدفوعان بالآية الكريمة.
٤. فاعتبار العرف راجع إلى أصل رفع الحرج الثابت بالكتاب.
٥. من السنة المطهرة قول النبي - ﷺ - " **ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن** ".
فالأمر الذي يجري المسلمون على اعتباره من الأمور الحسنة يكون عند الله أمراً حسناً يرجع إليه ويعمل به.

المعقول

- إن الإسلام نزل والقبائل العربية لها أعراف وعادات مختلفة، ألغى الإسلام ما هو مخالف للعقيدة السليمة والفطرة ومناف للأخلاق، وأبقى على بعض الأعراف التي كانت سائدة عندهم بالنظر إلى أنها تحقق مصلحة ولا تنافي الأخلاق ولا تتعارض مع العقيدة الصحيحة.
- **قد تعارف العرب على أن يكون الأب هو صاحب الولاية على أولاده وهو مطلب فطري استقرت عليه العقول السليمة وقد أقره الإسلام.**
 - **كذلك تعارف العرب على كثير من المعاملات الباطلة، وقد حرمها الإسلام؛ لأنها أكل لأموال الناس بالباطل، لكنه مع ذلك أبقى على معاملة واحدة خالية من شوائب التحريم ألا وهي شركة المضاربة " عقد القراض" وهي شركة يساهم فيها بعض الشركاء بالأموال والبعض الآخر بالعمل والربح بينهما حسب الاتفاق، فأبقى الإسلام على هذا النوع مع وضع ضوابط وشروط تبعده عن شوائب الربا .**
- على كل حال فإن العرف حجة في إثبات الأحكام ومصدر من المصادر الخصة في التشريع والقضاء والفتوى،** فقد راعاه فقهاء الإسلام وحكموا بمقتضاه، ونصوا على وجوب مراعاته في الفتيا، والحكم ما دام مستوفياً شروط اعتباره، لذا كان العرف من أقدم وسائل تطوير الفقه، وجعله قادراً على الاستجابة لمطالب الحياة، ومسيرة نهوض الأمم، وجدارته للحكم بين الناس في كل زمان ومكان، فالعرف الصحيح يراعى في تفسير النصوص، فيخصص العام ويقيد المطلق، ويترك به القياس

اختلاف الأحكام المبنية على العرف وتغيرها

جاءت في الفقه الإسلامي أحكام كثيرة مبنية على العرف الموجود في زمن الأئمة، وكان **اختلاف العرف في البلاد سبباً في اختلاف الفقهاء، كما كان تغير العرف بمرور الزمان سبباً لمخالفته الفقهاء الذين جاءوا من بعدهم.** يقولون في مثل هذا الاختلاف: إنه اختلاف عصر و زمان لا اختلاف حجة وبرهان؛ ولهذا قالوا هي شرط الاجتهاد: إنه لابد من معرفة عادات الناس فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه للزم منه المشقة والضرر وخالف قواعد الشريعة المبنية على التيسير.

لهذا نرى مشايخ المذاهب خالفوا من سبقوهم في مواضع كثيرة بناها السابقون على أعراف كانت سائدة في زمانهم ولو كانوا في زمان المتأخرين لقالوا مثلما قالوا **ومن هذه الأحكام:**

١. **المتقدمون من الحنفية لا يجيزون أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ لأنه طاعة وعبادة،** وكان معلموا القرآن لهم عطايا من بيت المال، ولكن الحال تغيرت وانقطع ما كان مخصصاً للمعلمين في بيت المال، لذلك أفتى المتأخرون بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لئلا يضيع القرآن بسبب انشغال المعلمين بكسب العيش وكذلك في الأذان والإمامة.

٢. **كان الإمام أبو حنيفة يرى الاكتفاء بالعدالة الظاهرة في الشهود فيما عدا الحدود والقصاص ولم يشترط تزكيتهم** وكان هذا الحكم مناسباً لزمان وعصر أبي حنيفة لغلبة الصلاح على أهل زمانه، ولما تغير الحال وفشا الكذب بين الناس أوجب الصحابان تزكية جميع الشهود.

٣. قرر فقهاء المالكية أن كشف الرأس قاذح في العدالة عند أهل المشرق، وغير قاذح في العدالة عند أهل المغرب، نظراً لاختلاف العرف، فعند الأولين فيه إخلال بالمروءة وقد تغير العرف عند أهل المشرق في كثير من البلاد فلم يعد كشف الرأس مخلاً عندهم .

رابعاً: قول الصحابي

الصحابي في اللغة: مشتق من الصحبة، وهو معنى يصدق على كل من صحب قليلاً أو كثيراً، وهو يطلق على من حصلت له رؤية ومجالسة.

في اصطلاح الأصوليين: هو من لقي النبي - ﷺ - وآمن به ولازمه زمناً طويلاً حتى أصبح يطلق عليه اسم الصحاب عرفاً، كالخلفاء الراشدين، وزوجات النبي - ﷺ - والعبادلة.

ولا تقدير لمدة الصحبة في الأصح، وقيل: أقلها ستة أشهر وقيل: سنة مع الغزو.

أما الصحابي عند أهل الحديث فهو: من رأى النبي - ﷺ - في اليقظة مؤمناً به، ومات على الإسلام سواء طالت صحبته أو قصرت روى عنه أو لم يرو عنه غزاه معه أو لم يغزو معه.

المراد بقول الصحابي

أقضيته وفتواه في مختلف الوقائع التي تصدى لها وبين حكمها الشرعي، حيث كان فريق من الصحابة بعد وفاة النبي - ﷺ - ممن اشتهروا بالعلم والفقه ومعرفة مصادر الشريعة ومواردها ومقاصدها يتصدون للافتاء، وقد نقلت هذه الفتاوى إلى المسلمين، فاحتج بها بعض العلماء وخالفهم آخرون .

قال الغزالي: ويراد بمذهب الصحابي: القول أو السلوك الذي يصدر عن الصحابي، ويتعبد به من غير أن يعرف له مستند.

حجية قول الصحابي

اعلم أن قول الصحابي لا يعتبر حجة على صحابي آخر لاستوائهما في المنزلة والصحبة، ولهذا اختلف الصحابة ولم يرى أحدهم أن قوله يكون حجة على الآخرين.

يمكن تقسيم أقوال الصحابة إلى أربعة أقسام :

القسم الأول	القسم الثاني
قول الصحابي الذي يضاف إلى زمن النبي - ﷺ - مثل : كنا نعمل كذا، أو نقول كذا في حياة النبي - ﷺ - فإنه حجة باتفاق العلماء، لأنه يعتبر سنة عن الرسول - ﷺ - رواها عنه الصحابي	قول الصحابي في المسائل التي لا مجال للعقل فيها، أي: لا مجال للاجتهاد بالرأي فيها، كقول ابن مسعود : " أقل مدة الحيض ثلاثة أيام" وقول عائشة - رضي الله عن الجميع - "لا يمكث الولد في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بدورة مغزل " وهذا القول حجة؛ لأنه لا بد وأن يكون مسموعاً من الرسول - ﷺ - وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
القسم الثالث	القسم الرابع
قول الصحابي الذي صدر عن رأي واجتهاد، واشتهر عنه ولم ينكره عليه أحد، فإنه يدخل في الإجماع السكوتي، وهو حجة عند الحنفية وبعض العلماء	قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد دون أن يشتهر عنه لكونه مما لم تعم به البلوى، ولم يتكرر وقوعه

فقد اختلف العلماء في حجيته إلى مذهبين:

المذهب الأول: أنه حجة	المذهب الثاني: أنه ليس بحجة
ليه ذهب مالك، وبعض الحنفية والشافعي في أحد أقواله وأحمد بن حنبل في رواية عنه	إليه ذهب أكثر الشيعة والمتكلمين ومتأخري الحنفية والشافعي، وأحمد في رواية عنهما

أدلة القائلين بحجية قول الصحابي:

المنقول

١. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ) .

وجه الدلالة: إن الله تعالى كما أمرنا بالتقوى أمرنا أن نكون من الصادقين والصادقون هم أصحاب الرسول - ﷺ - كما نص على ذلك ابن عباس - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - في تفسير هذه الآية، ولا نكون معهم إلا إذا امتثلنا أوامرهم وأبينا أن نخالفهم فيما يصدر عنهم من أحكام وعلى ذلك فأقوالهم حجة واجبة الاتباع.

٢. قول الله تعالى: (**وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ**).

فقد مدح الله تعالى الذين اتبعوهم، فكان اتباعهم في هديهم أمر يستوجب المدح وليس أخذ كلامهم على أنه حجة إلا نوعاً من الاتباع.

٣. قوله - ﷺ - : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم "، وقوله - ﷺ - : " **عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي** ".

المعقول

١. أن الصحابة أقرب إلى رسول الله - ﷺ - من سائر الناس، وهم الذين شاهدوا مواضع التنزيل، ولهم من الإخلاص والعقل والاتباع للهدى النبوي ما يجعلهم أقدر على معرفة مرامي الشرع؛ إذ هم رأوا الأحوال التي نزلت فيها النصوص فأدراكهم لها يكون أكثر من إدراك غيرهم ويكون كلامهم فيها أجدر الكلام بالاتباع.

٢. يحتمل أن تكون آراؤهم سنة نبوية احتمال قريب؛ لأنهم كثيراً ما كانوا يذكرون الأحكام التي بينها النبي - ﷺ - من غير أن يسندوها إليه، لأن أحداً لم يسألهم عن ذلك، ولما كان ذلك الاحتمال قائماً مع أن رأيهم له وجه من القياس كان رأيهم أولى بالاتباع؛ لأنه قريب من المنقول وموافق للمعقول.

أدلة القائلين بعدم حجية مذهب الصحابي:

١. جواز الخطأ والغلط على الصحابة؛ لأنهم غير معصومين ومن كان كذلك فلا حجية في قوله.

٢. لو كان قول الصحابي حجة لتناقضت الحجج، لأن الصحابة يخالف بعضهم بعضاً، وليس قول بعضهم أولى من قول الآخر فيلزم التناقض وهو باطل.

٣. لم يبعث الله إلينا إلا نبياً واحداً هو محمد عليه السلام أمرنا باتباع كتابه وسنته، ولم يأمرنا باتباع أحد من خلقه، فلم يأمرنا باتباع الصحابي فلا يكون قوله حجة.

أجيب عن هذا:

الدليل الأول: بأن احتمال الخطأ في قول الصحابي احتمال بعيد، وانتفاء العصمة لا ينفي إلا الحجة القطعية والقائلون بالحجية إنما يقولون بظنية حجيته.

كما أن الغالب في قول الحجة موافقته للحق والصواب لبركة صحبتته للنبي، وكمال علمه باللغة، وإطلاعه على الأسباب التي من أجلها نزلت النصوص القرآنية ووردت الأحاديث النبوية، ومشاهدته لأفعال الرسول وسماع كلامه والعلم بمقاصده.

الدليل الثاني: فيجيب عنه بأن اختلاف الصحابة ليس اختلافاً في الأصول حتى يكون هناك تناقض، وإنما هو اختلاف في الأحكام الجزئية التفصيلية مما جعل الفقه الإسلامي يثري ثراء لا نظير له في أي فقه آخر، وهذا الخلاف يعد من محاسن الشريعة، ومن الطرق التي تجعلها صالحة لكل زمان ومكان وقادرة على مواكبة المتغيرات التي تجد على مر العصور والدهور.

كما أن تتبع أقوال الصحابة لا يعني جعل الرسالة لغير محمد، ولا تعتبر حجة في غير الكتاب والسنة، وإنما مع اقتباسنا من أقوال الصحابة مستمسكون بأن النبي واحد والسنة واحدة والكتاب واحد .

الرأي الراجح

ما ذهب إليه الجمهور لقوة أدلتهم، كما أن المأثور عن الأئمة الأربعة أنهم كانوا يتبعون أقوال الصحابة ولا يخرجون عنها.

- أبو حنيفة يقول : " إن لم أجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله، أخذت بقول من شئت من أصحابه، وتركت قول من شئت، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم.
- والإمام مالك تمسك بأقوال الصحابة أشد التمسك، وكان كثيراً يردد قول عمر بن عبد العزيز " سن رسول الله وولاية الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دينه، وليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفهم فمن اقتدى بما سنوا فقد اهتدى..."
- كذلك كان الإمام الشافعي يرى العمل بقول الصحابي حيث لا نص من الكتاب أو السنة، وقد سايه الإمام أحمد بن حنبل في التمسك بأقوال الصحابة بشأن بقية الأئمة.
- **بالجملة فإن أقوال الصحابة الاجتهادية يستأنس بها في استنباط الأحكام من النصوص.**
- **جدير بالإشارة:** أن رأي التابعين فالتحقيق فيه أن الفقهاء قد اتفقوا على عدم حجيته وعدم الالتزام به إلا ما روى عن أحمد بن حنبل من الاحتجاج برأي التابعي، حيث كان يأخذ برأي كبار التابعين كسعيد ابن المسيب من باب الاحتياط والاستئناس لا على أنه دليل وحجة.
- يؤيد هذا ما ذكره أبو داود أنه سمع أحمد بن حنبل يقول: " الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي وأصحابه ثم هو في التابعين مخير "

خامساً: شرع من قبلنا

- المقصود بشرع من قبلنا هو: **الأحكام التي شرعها الله للأمة السابقة وهبط بها الوحي على الأنبياء السابقين**، وقد تعرض علماء الأصول في الكلام على الأدلة الشرعية للبحث في شرائع الأنبياء السابقين من ناحية خاصة، وهي أن هذه الشرائع هل تكون مشروعة بالنسبة إلينا فيلزم اتباعها وتطبيقها أو لا تكون شرعاً لنا ؟ إن مصالح العباد قد تتفق، وقد تختلف.
- **يجوز** أن يكون الشيء مصلحة في زمان النبي الأول دون الثاني، **ويجوز** عكسه.
 - **يجوز** أن يكون الشيء مصلحة في زمان النبي الأول والثاني معا.
 - **يجوز** أن تختلف الشرائع وتتفق، ولا يقال إذا جاء الثاني بمثل ما جاء به الأول لم يكن لبعثته وإظهار المعجزة على يده فائدة؛ لأن شريعته معلومة من غيره، لأننا نقول وإن اتفقا في بعض الأحكام يجوز أن يختلفا في بعضها.
 - **يجوز** أن يكون الأول مبعوثاً إلى قوم، والثاني إلى غيرهم.
 - **يجوز** أن يكون قد حدث في الأولى بدع فيزيئها الثانية .

مدى جواز التعبد بشرع من تقدم

يروى القرآن أو السنة أحكاماً كانت موجودة في الديانات السابقة على الإسلام، وقد يأتي معها ما يدل على نسخ هذه الأحكام في الشريعة الإسلامية أو يدل على إقرارها وبقائها.

قد لا يرد معها ما يدل على نسخها أو بقائها فهذه أنواع ثلاثة:

الأول: أن الأحكام التي قام الدليل على نسخها ليست شرعاً للمسلمين بلا خلاف.

مثال ذلك:

١. قوله تعالى: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فَسَقًا أَهْلَ لِيغْيِرَ اللَّهُ بِهِ فَمَنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفَرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْغِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ).

فقد جاءت الآية الأولى ببيان المحرمات في الشريعة الإسلامية وجاءت الآية الثانية ببيان ما حرم على اليهود خاصة من تناول بعض الطيبات تأديباً لهم وفطماً لنفوسهم عن الشهوات التي غرقوا فيها إلى أذقانهم وعقوبة لهم على قتلهم الأنبياء وصددهم عن سبيل الله وأكلهم الربا وقد نهوا عنه.

٢. من السنة قول الرسول - ﷺ - : " أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي... " وعد من ذلك " وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل واحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد

إن هذا الحديث يدل على أن أحكام الشرائع السابقة في عدم حل غنائم الحروب، وعدم صحة العبادات في غير المكان الخاص بها قد نسخ في الشريعة الإسلامية إلى غير ذلك من الأحكام التي رفعها الإسلام كاشتراط قتل الأنفس في قبول التوبة ووجوب القصاص في القتل عمداً أو خطأ دون شرع الدية وقطع موضع النجاسة من الثوب.

الثاني: الأحكام التي روى القرآن أو السنة إقرارها فلا خلاف بين العلماء في العمل بها.

١. كما في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

فإن الصيام مفروض على المسلمين كما كان مفروضاً في الشرائع السابقة على الأمم من قبلهم.

٢. من السنة قول النبي - ﷺ: " **ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام...** " فإن الأضحية مشروعة للمسلمين كما كانت في شريعة إبراهيم عليه السلام.

الثالث: الأحكام التي قصها الله تعالى في القرآن أو ذكرت على لسان النبي - ﷺ - من غير إنكار لها ولا إقرار

ولم يرد في شرعنا ما يدل على نسخها ورفعها عنا.

مثال ذلك: قول الله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). هذه الآية الكريمة سردت هذه الأحكام ونصت على تطبيقها على الأمم الماضية ولم تتعرض بعد ذلك لإقرار هذه الأحكام علينا أو إلغائها بالنسبة لنا.

هذا النوع موضع خلاف بين الأصوليين إلى رأيين:

الرأي الأول

أنه يكون شرعاً لنا وأن النبي - ﷺ - كان متعبداً بشرائع من قبلنا وأن شريعة كل نبي باقية في حق من بعده إلى قيام الساعة إلا أن يقوم الدليل على الانتساخ وإليه ذهب أكثر الحنفية وعامة أصحاب الشافعي وطائفة من المتكلمين والإمام أحمد في أحد الروايتين عنه.

على هذا يلزمنا شريعة من قبلنا على أنها شريعة ذلك النبي إلا أن يثبت نسخها.

استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة كثيرة منها:

١. أن الشرائع السماوية واحدة، يقول الله تعالى: (**شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ**) .

إذا كانت الشرائع في الأصل واحدة فهي ثابتة على الجميع إلا ما قام الدليل فيه على أنه شريعة وقتية لأمة من الأمم أو على نسخه في شريعتنا فإن لم يقم هذا الدليل فإن حكم الأصل ثابت.

٢. هذا وقد وردت نصوص بالاعتداء بالأنبياء السابقين كما في قوله تعالى: (**أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ**) وقال تعالى: (**ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ**).

قد استدلت الحنفية على المسلم قتل بالذمي والرجل بالمرأة يقول تعالى: (**وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ...**).

٣. أن الرسول - ﷺ - قد رجع إلى التوراة لما ترفع إليه اليهود في زنا المحصن .

٤. أنه - ﷺ - صام عاشوراء حين أخبر بأن اليهود يصومونه إقامة لسنة موسى عليه السلام وقال: أنا أحق بهذا.

الرأي الثاني

أنه لا يكون شرعاً للمسلمين ولا يجب عليهم العمل به فإنه - ﷺ - لم يكن متعبداً بشرائع من قبلنا، وأن شريعة كل نبي تنتهي بوفاة، أو ببعث نبي آخر، وإليه ذهب بعض الحنفية، وأكثر المتكلمين وأصحاب الشافعي، والمعتزلة، والإمام أحمد بن حنبل في إحدى روايته .

استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة كثيرة منها:

١. أن الأصل في الشرائع السابقة الخصوص؛ فهي خاصة بأمة معينة ومحددة بزمان معين، أما الشريعة الإسلامية فقد جاءت عامة ناسخة لما عداها من الشرائع.

٢. قال رسول الله - ﷺ - " **كان النبي يبعث إلى قومه خاصة ويبعث إلى الناس عامة** "، فما لم يرد دليل خاص على إقرار الحكم المروي عن الشرائع السابقة لم يجب العمل به على المسلمين يقول الله تعالى: (**لَعَلَّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا**) .

٣. لما بعث النبي - ﷺ - معاذ - رضي الله عنه - قاضياً إلى اليمن وقال له: بما تقضي فقال: بكتاب الله قال فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله قال فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي، ولا ألو فقال له الرسول: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله ورسوله .
لو كان العمل بالشرائع السابقة واجباً لذكره معاذ أو ذكره له الرسول - ﷺ - ولما جاز الاجتهاد بالرأي إلا عند عدم وجود الحكم فيها.

٤. إن ما استدل به الفريق الأول من الآيات إنما يدل على وحدة الشرائع السماوية وعلى الاقتداء بها في أصول الديانات، كالتوحيد والإيمان بالبعث وغيره من الأمور الكلية الخمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال مما لا يختلف باختلاف الشرائع.

الرأي الراجح هو الرأي الأول؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت متممة لما قبلها من الشرائع السماوية فلم تنسخ منها إلا ما كان تشريعاً وقتياً لأسباب وقتية خاصة، كما أن رواية القرآن والسنة لحكم شرعي سابق دون تصريح بنسخه يتضمن تشريعه للمسلمين وما هو إلا عملاً بالقرآن والسنة حينئذ فلم تكن الشرائع السابقة في ذاتها دليلاً مستقلاً.

كما أن حديث معاذ ليس فيه ما يدل صراحة على منع الأخذ بالشرائع السابقة، لأن عدم التعرض لذكر التوراة والإنجيل مثلاً اكتفاء بآيات الكتاب التي تدل على اتباعهما.
قال صاحب مسلم: الثبوت والمختار أنه - ﷺ - بعد البعثة ونحن معشر الأمة متعبدون بشرع من قبلنا ويجب علينا العمل به ما لم يظهر ناسخ لكن على أنه شرع نبينا لا على أنه شرع نبي آخر.

سادساً: الاستصحاب

الاستصحاب في اللغة: الملازمة وعدم المفارقة، يقال: استصحب الشيء جعله مصاحباً له.
في اصطلاح الأصوليين هو: الحكم ببقاء الحال على ما كان عليه حتى يقوم الدليل على خلافه.
سمي هذا النوع بـ "استصحاب الحال"؛ لأن المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي مصاحباً للحال أو يجعل الحال مصاحباً لذلك الحكم.

قيل هو: الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتاً في الزمان الأول.

- كل أمر علم وجوده ثم حصل الشك في عدمه، فإنه يحكم ببقائه بطريق الاستصحاب لذلك الوجود، وكذلك كل أمر علم عدمه ثم حصل شك في وجوده، فإنه يحكم باستمرار عدمه بطريق الاستصحاب لذلك العدم.
- من تزوج فتاة على أنها بكر ثم ادعى بعد الدخول على أنه وجدها ثيباً، لم تقبل دعواه إلا ببينة؛ لأن البكارة صفة أصلية ثابتة من حين نشأتها فتستصحب إلى حين الدخول حتى تقوم البينة على عدمها.
- من اشترى شيئاً بشرط السلامة من العيوب فجاء ليرده واختلف مع البائع في وجود العيب عند البائع وعدم وجوده فالقول قول البائع لتمسكه بالصفة الأصلية وهي السلامة وعلى المشتري الإثبات.

■ اعلم أنه لا خلاف في أن استصحاب الحكم العقلي - وهو كل حكم عرف وجوبه وامتناعه وحسنه وقبحه بمجرد العقل واستصحاب الحكم الشرعي وهو ما يثبت تأييده أو توقيته عن طريق الشرع وبقي بعد وفاة النبي - ﷺ - واجب العمل به؛ لقيام دليل البقاء وعدم الدليل المزيل قطعاً.

■ أنه لا خلاف أن استصحاب حكم ثبت بدليل مطلق غير معترض للزوال والبقاء ليس بحجة قبل الاجتهاد في طلب الدليل المزيل لا في حق غيره ولا في حق نفسه؛ لأن جهله بالدليل المزيل راجع لتقصيره فلا يكون حجة على نفسه ولا غيره حتى كان متمكناً من الطلب والبحث.

أما إذا كان الحكم ثابتاً بدليل مطلق غير معترض للزوال وقد طلب المجتهد الدليل المزيل بقدر وسعه ولم يظهر ففيه خلاف بين الأصوليين:

الرأي الأول

أنه حجة ملزمة متبعة في الشرعيات وإليه مال الشيخ أبو منصور حيث ذكر أنه يجب العمل به على كل مكلف إذا لم يجد دليلاً فوقه من الكتاب والسنة ولا يجوز تركه بالقياس قبل الترجيح.
اختاره صاحب الميزان وبعض مشايخ سمرقند.

قد استدل أصحاب هذا الرأي بالمنقول والمعقول:

المنقول

١. كقوله - ﷺ - "إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً".

قد حكم ﷺ باستدامة الوضوء عند الاشتباه وهو عين الاستصحاب.

٢. أن الإجماع قائم على أن من شك في الحدث وتيقن الوضوء جاز له الصلاة ومن تيقن الحدث وشك في الوضوء يبقى الحدث كما أن شك في الطلاق وتيقن النكاح فلا يزول النكاح بما حدث من الشك وهذا كله استصحاب.

المعقول

١. إن الحكم إذا ثبت بدليل ولم يثبت له معارض قطعاً ولا ظناً يبقى بذلك الدليل؛ لأن الحكم متى ثبت شرعاً فالظاهر دوامه لما تعلق به من المصالح الدينية والدنيوية ولا تتغير المصلحة في زمان قريب وإنما تحتمل التغير بتقادم العهد، فمتى طلب المجتهد الدليل المزيل ولم يظفر به، فالظاهر عدم وجوده، وهذا نوع اجتهاد، وإذا كان البقاء ثابتاً بالاجتهاد فلا يترك باجتهاد مثله بلا ترجيح ويكون حجة على الخصم.

٢. استقراء الأحكام الشرعية يظهر أن الشرع يحكم ببقائها حتى يحدث ما يغيرها؛ فالخمر حرام إلى أن تصير خلا، وعصير العنب حلال إلى أن تصير خمراً، والعشرة الزوجية حلال بين الزوجين إلى أن يزول عقد الزواج، وهذا معنى الاستصحاب.

٣. إن بقاء الأمر الثابت في الزمان الماضي أمر فطري بديهي يجري عليه عمل الناس دائماً، ومن ذلك أنهم يحكمون بحياة من يفارقونهم ويسافرون من بينهم، ويتصرفون على أساس حياتهم فيرسلونهم وينتظرون عودتهم إلى أن يقوم دليل على وفاتهم ويحكمون كذلك بالملكية والزوجية التي تثبت في الماضي ويشهدون بها ما دام لم يقم دليل على انتفائها.

الرأي الثاني

إليه ذهب أنه ليس بحجة مطلقاً لا لإثبات أمر لم يكن ولا لإبقاء ما كان على ما كان.

قد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها:

١. أن الاحتجاج بالاستصحاب عمل بلا دليل؛ لأن العقل لا يدل على تغاير الحكم الشرعي بعد ثبوته وكذا دلائل الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس لم يدل شيء منها على بقاء الحكم بعد الثبوت فكان العمل بالاستصحاب عملاً بلا دليل.

٢. أن التمسك بالاستصحاب يؤدي إلى التعارض في الأدلة؛ فإن من استصحب حكماً كصحة فعل له أو سقوط فرض كان لخصمه أن يستصحب خلافه في مقابله وهذا يؤدي إلى التعارض فيكون باطلاً.

الرأي الثالث

إليه ذهب أنه حجة دافعة، أي: يدفع إلزام الغير واستحقاقه ولا يصلح أن يكون حجة على الغير لإثبات حقه ابتداء وللإلزام على الخصم فهو حجة للدفع لا للإثبات فيبقى الحقوق الثابتة فقط ويدفع ويمنع من يطلب زوالها.

قد استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة كثيرة دارت بين الأخذ والرد والقبول والرفض وفيها مناقشات كثيرة لا أريد أن أشغل الرأي بأمورها.

إذا ثبتت حجية الاستصحاب؛ فإنه يكون حجة كاملة فتثبت به الحقوق الجديدة كما تبقى به الحقوق الثابتة، كما ذهب أصحاب الرأي الأول يؤيدنا في ذلك ما نقله الشوكاني في إرشاد الفحول عن الخوارزمي من أن الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى؛ فإن المفتي إذا سئل عن حادثة يطلب حكمها في الكتاب، ثم في السنة، ثم في الإجماع، ثم في القياس فإن لم يجده يأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زواله فالأصل بقاءه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم ثبوته.

أنواع الاستصحاب

يتنوع الاستصحاب إلى الأنواع الآتية:

1 استصحاب الحكم الأصلي للأشياء وهو الإباحة
قد ذهب الجمهور إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة

مستدلين:

1. قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً).
2. بقوله تعالى: (وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً)؛ لذا فإن خلق جميع ما في الأرض وتسخيره وتسخير ما في السموات للناس يقتضي إباحته لهم بحسب الأصل.
3. قوله تعالى: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا).
- إن مفهوم الحصر يدل على عدم وجود التحريم في الأدلة دليل على نفيه، بل وقال بعض الفقهاء بأن الآية تشعر بأن إباحة الأشياء مركوزة في العقل قبل الشرع؛ لأن فيها استدلالاً على أن الحل بعدم وجدان التحريم إلا للأشياء المذكورة فيها.
4. قوله تعالى: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ)، فقد استنكرت الآية تحريم وذلك إذا انتفتت الحرمة ثبتت الإباحة.
5. من السنة قوله - ﷺ - "إِنْ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْماً مِنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَحَرَّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ".
- معرفة الحكم الشرعي بطريق الاستصحاب لا تكون إلا إذا لم يوجد دليل على الحكم مطلقاً، فكل حيوان أو نبات أو جماد أو طعام أو شراب وكل عقد أو تصرف أو عمل لا يوجد فيه دليل بالمنع والتحريم يكون حلالاً ومباحاً بحكم الأصل الثابت في جميع الأشياء.

2 استصحاب البراءة الأصلية

أي: عدم الأصلي كبراءة الذمة من التكليف الشرعية حتى يقوم دليل التكليف، فمن كان صغيراً دون البلوغ كانت ذمته بريئة من التكليف الشرعية حتى يتحقق بلوغه.
من ادعى عليه بدين كانت ذمته بريئة من هذا الدين حتى تقوم البينة على الدين والشريك إذا ادعى أن مال الشركة لم ينتج ربحاً قبلت دعواه استصحاباً لعدم الأصلي وهو عدم الربح إلى أن يقدم الشريك الآخر البينة.

3 استصحاب ما دل العقل أو الشرع على ثبوته

كثبوت الحل بين الزوجين عند جريان العقد الذي يقصده ويحكم ببقاء الزوجية إلى أن يقوم الدليل على حصول الفرقة، وهكذا في كل حكم دل الشرع على ثبوته عند وجود سببه الذي يترتب عليه فإنه يعتبر باقياً حتى يقوم الدليل على زواله.

أثر الاستصحاب في الفروع

انبنى على الاستصحاب كثير من القواعد الشرعية التي لها أثرها في الفروع:

- منها الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره.
- منها الأصل في الأشياء الإباحة.
- منها الأصل في الإنسان براءة الذمة.
- منها ما ثبت باليقين لا يزول بالشك ولا يزول إلا بيقين.

سابعاً: المصالح المرسلة

المصلحة في اللغة: الخير فكل ما يحقق النفع للعباد بجلب خير أو بدفع شر فهو مصلحة.
في الاصطلاح هي: المحافظة على مقصود الشرع من المصالح النافعة التي وضعها وحدد حدودها لا على مقتضى أهواء الناس وشهواتهم.

مقاصد الشارع لا تخرج عن خمسة أمور:

حفظ الدين	حفظ النفس	حفظ العقل	حفظ النسل	حفظ المال
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

كل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يضيع أحد هذه الأصول فهو مفسدة. بناء على ذلك: يمكننا أن نعرف المصلحة المرسلّة بأنها كل أمر ملائم لمقاصد الشارع يحقق للأمة نفعاً أو يدفع عنها شراً وليس فيه نص يشهد له بالاعتبار، أو بالإلغاء.

أنواع المصالح

شريعة الله تعالى نظرت إلى المصالح بعين التدقيق والإمعان فاعتبرت بعض هذه المصالح وألغت بعضها وسكتت عن البعض الآخر فكانت المصالح ثلاثة أنواع:

1

المصالح المعتبرة شرعاً

كل مصلحة ثبت الحكم المؤدي إليها بالنص أو بالإجماع أو بالقياس الذي كانت العلة فيه معتبرة، فشملت أموراً تحققت فيها مصالح الناس في دنياهم وأخراهم من كل ما يقوم حياتهم ويصلح معاشهم ويدفع الضرر عنهم، فوضع الشارع من الأحكام ما يوصل إليها فكانت المصلحة غاية يتوصل إليها بالحكم. هذا النوع لا إشكال في صحته ولا خلاف في اعتباره وأعماله وهذا النوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

- أ. مصالح ضرورية: التي لا غنى للإنسان عنها، كحفظ دينه ونفسه وعقله ونسله وماله.
- ب. مصالح حاجية: التي يحتاج إليها الإنسان لرفع الحرج والمشتقة عنه، كالرخص التي تصدق بها الله على عباده تيسيراً لهم، ودفعاً للضيق والحرج عنهم.
- ج. مصالح تحسينية: التي لم يكن للإنسان بها حاجة وإنما هي منمقة ومزينة لحياته يأخذ منها ما يليق من محاسن العادات فهي متمشية مع مكارم الأخلاق، كالطهارات، وستر العورات، وترك الأمور المندسات التي تأنفها العقول الراجحات.

2

المصالح الملغاة شرعاً

كل مصلحة قام النص أو الإجماع أو القياس على إلغائها وعدم اعتبارها لما فيها من تحقيق الضرر والمفاسد - حتى لو توهم الإنسان أن فيها مصلحة - سواء كان ضررها واضحاً أم أنها تؤدي إلى ضرر لاحق، أو لا يدرك ضررها إلا بالنظر والتدبر. ذلك مثل:

- إلغاء الشارع وإهداره لمصلحة آكل الربا في زيادة ثروته لما في ذلك من ضرر ينصب على المدين، وحقيقة المصلحة هي إغلاق باب الربا.
 - إلغاء وإهدار المصلحة المتوهمة في مساواة الابن بالبنات في الميراث لتساويهما في الصلة بالأب وللأخوة الجامعة بينهما، وإنما المصلحة في التفضيل بينهما نظراً لتفاوتهما في مغارم الأعباء والالتزامات المالية من ديّات ونفقات ومهور وزيادة الذكر عن الأنثى في تحمل المغارم والتبعات.
- إذن موقف الشارع من هذا النوع هو الإلغاء والإهدار فلا سبيل إلى قبوله، وقد وضع الأحكام التي تطالب الناس بالابتعاد والنهي عن الأخذ بها فالمصالح الملغاة مردودة باتفاق المسلمين.

3

المصالح المسكوت عنها

المصالح التي سكت الشارع عنها فلم يشهد لها بالاعتبار حيث لا دليل يدل على الإذن بتحصيلها وبناء الحكم عليها، بل تركها لأولي الأمر من المجتهدين يأخذون بها إذا اقتضى الحال الأخذ بها، ويتركونها إذا ترتب عليها مفسدة أو أدت إلى ضرر؛ لأن مهمتهم الإمعان في تحديد وتجليّة النصوص وسبر مدلولاتها، والترجيح بين احتمالاتها، والكشف عن عمومها ومخصصاتها، والاجتهاد فيما لا نص فيه.

هذا النوع محل خلاف بين الأصوليين، فقد ثار فيه أخذ ورد وقبول ورفض

هذا ويرى بعض الفقهاء أنه لا توجد مصلحة مرسلّة إلا ولها أصل كلي تندرج تحته غاية الأمر أنها تختلف في القرب والبعد عن أصلها الذي تندرج تحته فيعمل المجتهد فيها فكره ووسعه ليصل إلى حكم الله فيها، أما المصلحة القريبة فمردودة بالاتفاق، كما يقول صاحب التقرير والتحبير.

مثال المصلحة المرسلّة التي لها أصل كلي تندرج تحته إذا شاعت شهادة الزور شيوعاً بيناً إلى حد لا تستقر عليه الأوضاع في الزواج والبيع فيؤدي إلى اختلاط الأنساب أو يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل فلازلة هذه

الأوضاع من المجتمع تكون المصلحة في تسجيل عقود البيوع والزواج فتوصد الأبواب أمام الشاهدين المزورين والأكليين أموال الناس. وهذا الأمر لا نص فيه يحكمه ولا فعل مماثل يقاس عليه إلا أن المجتهدين تلمسوا بعد فهم مقاصد الشريعة أن في تسجيل هذه العقود رعاية لمصلحة ودفعاً لمفسدة هي حفظ النسل والمال ومنع اختلاط الأنساب وأكل المال بالباطل. فيصير الحكم بتسجيل هذه العقود دليلاً للمصلحة المرسله التي ترتبت عليها المحافظة على مقاصد الشارع من غير قياس ولا شهادة نص بالاعتبار أو بالإلغاء.

شروط العمل بالمصلحة المرسله

يشترط في المصلحة - التي يمكن بناء الحكم عليها - شرطان:

١. أن تكون المصلحة حقيقية قطعية، أي مقطوع بأهميتها بأن يترتب عليها جلب نفع مؤكد أو دفع ضرر

محقق فلا يكفي مجرد الظن والتوهم لاعتبار المصلحة في بناء الحكم عليها، فجمع القرآن الكريم من المصالح القطعية التي يوقن الجميع بأنها تحقق أعظم المنافع للأمة وتجنبها أعظم الأضرار وأي مصلحة أعظم من المحافظة على كتاب الله.

٢. أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع، فلا تنافي المصلحة أصلاً من أصول الشريعة ولا دليلاً من

دلائلها؛ فإن كانت منافية لنص شرعي صارت مفسدة، وليست مصلحة، أو هي مصلحة ملغاة لمصادمتها النصوص.

أن يشهد الشارع لهذه المصلحة الملائمة لمقصوده بالاعتبار، بأن تكون محققة للأمة نفعاً كبيراً في الدين أو النفس أو العرض والنسل أو العقل أو المال، فمتى كانت هكذا ثبتت لها شهادة الشارع بأنها مصلحة معتبرة؛ لأن الشريعة جاءت لحماية الضروريات الخمس.

مذاهب العلماء في الاحتجاج بالمصلحة المرسله

للعلماء في الاحتجاج بالمصلحة المرسله وبناء الحكم عليها أقوال دارت بين الأخذ والرد، والقبول والرفض، ويمكن حصرها في مذهبين:

المذهب الأول	المذهب الثاني
أن المصلحة المرسله حجة في التشريع وبناء الحكم عليها، وإليه ذهب الإمام مالك، وأحمد، وبعض العلماء، ومن العلماء من اشترط أن تكون ضرورية قطعية كالغزالي، أو حقيقية لا وهمية ومعقولة وملائمة لمقصود الشارع كالشاطبي	أن المصلحة المرسله ليست حجة في التشريع وبناء الحكم عليها وإليه ذهب الشافعية والحنفية، والظاهرية، واختاره الآمدي. لكل مذهب أدلة اعتمدها في دعواه نتناول بعضها بما يكشف النقاب ويبين المطلوب
أدلة المذهب	
١. لو لم تكن المصلحة المرسله حجة في التشريع وبناء الحكم عليها، لضاعت الشريعة الإسلامية عن مصالح العباد، وقصرت عن حاجتهم، ووقفت جامدة لا تساير مختلف الأزمنة والأمكنة والبيئات والأحوال، مع أنها خاتمة الشرائع، وينبغي أن تكون مرنة تصلح وتساير كل زمان ومكان وحال؛ لأن الوقائع متجددة والبيئات متغيرة والمصالح غير متناهية، فقد تطرأ للأمة اللاحقة طوارئ لم تكن في الأمة السابقة، فلو لم تكن المصلحة المرسله حجة، لضاعت الشريعة عن مصالح الناس ووقعوا في حرج والحرَج مرفوع.	١. قوله تعالى: (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى). حيث دلت الآية الكريمة على أن الشارع الحكيم لم يترك الناس سدى، فلم يهمل مصلحة من المصالح من غير إرشاد إلى التشريع لها، فلا مصلحة إلا ولها شاهد من الشرع بالاعتبار فالمصلحة الخالية من اعتبار الشارع مصلحة وهمية لا يصح بناء التشريع عليها.
٢. من تتبع أقضية الصحابة والتابعين والمجتهدين يجد الكثير من هذه الأحكام قد بني على المصلحة المرسله، كمحاربة مانعي الزكاة، وجمع القرآن	٢. إن بناء التشريع على مطلق المصلحة فيه فتح الباب لذوي الأهواء من الولاة ورجال الإفتاء لقلب الأوضاع بجعل المفسدة مصلحة، لأن المصالح أمور تقديرية تختلف باختلاف الآراء والبيئات ففتح باب التشريع المطلق المصلحة فتح لباب الشر.

الكريم، وعدم إقامة حد السرقة في عام المجاعة،
وجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم

التحقيق عندي أن التشريع على المصلحة المرسلّة أمر لا بد منه في بناء الأحكام؛ لكي لا تقف الشريعة مكتوفة الأيدي تجاه ما يجد من وقائع، وحوادث لا نص فيها، عندئذ توصم الشريعة بالجمود وعدم القدرة على مسايرة الزمان ومواكبة المتغيرات التي تجد. فالمصلحة المرسلّة الملائمة لتصرفات الشريعة جائزة وما الإنكار إلا في كونها أصلاً مستقلاً. والمتتبع لأقضية الأئمة واجتهاداتهم يجد بوضوح تعليلهم بالمصلحة المرسلّة واعتبارها في بناء الأحكام.

المصلحة التي تصلح دليلاً في نظرنا هي: المصلحة الملائمة لجنس ما اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين وليست هي المصلحة القريبة الشواهد الشرعية ولما كانت هذه المصلحة راجعة ألفتها إلى نصوص شرعية تشهد لجنسها، فإنها تدخل تحت القياس بمعناه الواسع.

أهمية العمل بالمصلحة الشرعية

- إذا توافرت شروط العمل بالمصلحة كانت مصلحة شرعية ينبغي العمل بها، لأنه يحقق نفعاً للأمة أو يدفع عنها شراً.
- العمل بالمصلحة المرسلّة في بناء الحكم عليها يحقق نتائج مفيدة للشريعة الإسلامية متى استخدمها الراسخون في علوم الشريعة البصراء بتطبيق أصولها فيسنون الحكم المناسب للوقائع المستجدة وفقاً لما تقتضيه المصلحة، **فتكون الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان**، وقادرة على التقنين لكل ما تتطلبه مقتضيات العصر، وهذا من أسباب مرونة الشريعة وصلاحيتها.
- إذا كانت المصلحة ملائمة لمقاصد الشارع ومن جنس ما أقره فإن الأخذ بها يكون موافقاً لمقاصده وإهمالها يكون إهمالاً له ولا يجوز أن تهمل مقاصد الشارع.
- قال الشيخ البرديسي في أصوله: "ومحل العمل بالمصلحة المرسلّة هو باب المعاملات دون العبادات أو العقوبات، حيث لا محل للمصلحة فيها لأن المصلحة مبنية على ما يدرك العقل نفعه أو ضرره وكل من العبادات والعقوبات غير معقولة المعنى.
- قال الإمام القرافي: يحكى أن المصلحة المرسلّة من خصائص مذهب الإمام مالك وليس كذلك، بل المذاهب كلها مشتركة فيها حيث يعتمدون على مجرد المناسبة وهذا هو عين المصلحة المرسلّة.

الوحدة الرابعة: أقسام النظم باعتبار معرفة أحكام الشرع

أقسام النظم باعتبار استعمال اللفظ في المعنى	أقسام النظم باعتبار وضع اللفظ للمعنى
---	--------------------------------------

أقسام النظم باعتبار معرفة أحكام الشرع

لما كانت نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هي التي يقوم عليها كل استنباط في الشريعة الإسلامية، وكانت هذه النصوص باللغة العربية، كان لابد لفهمها والاستنباط منها أن يكون عالماً باللسان العربي؛ لأن اللفظ قد يعطي معنى في محل غير المعنى الذي يعطيه في محل آخر، كما أنه يفيد أكثر من معنى باعتبارات في محل واحد، مما يدل على أن له دلالات متنوعة.

لا يتيسر الاستنباط منها إلا بتعرف المعاني التي وضعت الألفاظ لإفادتها من جهة عمومها وشمولها لكل الأفراد، ومن جهة خصوصها وانطباقها على بعض الأفراد دون بعض ومن جهة اشتراكها في أكثر من معنى.
من ثم فإن الأصوليين قد اهتموا بمباحث لغوية وبيانية شتى وقسموا الألفاظ باعتبار معرفة أحكام الشرع إلى أربعة تقسيمات:

التقسيم الأول	القسم الثاني
باعتبار وضع اللفظ للمعنى أو إفادته للمعنى إلى: الخاص والعام والمشتراك، والجمع المنكر	باعتبار استعمال اللفظ في المعنى إلى: الحقيقة - المجاز - والصريح - والكنائية
التقسيم الثالث	التقسيم الرابع
باعتبار ظهور المعنى وخفائه إلى: الظاهر - النص - المفسر - المحكم ومقابلاتها: الخفي - المشكل - المجمل - المتشابه.	باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى إلى: دلالة عبارة - دلالة إشارة - دلالة نص - دلالة اقتضاء

أولاً: تقسيم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى

ينقسم اللفظ من حيث وضعه أو إفادته للمعنى إلى:

الخاص	العام	المشترك	الجمع المنكر
-------	-------	---------	--------------

وجه حصره في هذه الأقسام أن اللفظ الموضوع للمعنى إما أن يكون وضعه لكثير أو لواحد، والأول إما أن يكون وضعه للكثير بوضع كثير أو لا، فإن كان بوضع كثير فهو المشترك وإلا فإما أن يكون الكثير محصوراً في عدد معين بحسب دلالة اللفظ أولاً؛ فإن لم يكن محصوراً وكان مستغرقاً لجميع ما يصلح له فهو العام، وإلا فهو الجمع المنكر، وإن كان محصوراً في عدد معين فهو الخاص.

أولاً: الخاص

الخاص في اللغة: **التفرد وقطع الشركة**، يقال: خصصته بكذا: بمعنى جعلته له وحده دون غيره، واختص فلان بالأمر، أي: انفرد به.

في الاصطلاح: **كل لفظ وضع لمعنى واحد على سبيل الانفراد كمحمد ورجل وامرأة للدلالة على كثير محصور وضعاً واحداً كاثنتين وثلاثة، وسائر أسماء الأعداد.**

أنواع الخاص

اللفظ الخاص قد يرد

مطلقاً	مقيداً	صيغة الأمر كاتق الله	صيغة النهي ولا تجسسوا
--------	--------	----------------------	-----------------------

لذلك الخاص يشمل الأمر والنهي المطلق والمقيد فقدمه أهل الأصول في الدراسة والبيان.

حكم الخاص

أنه يدل على معناه الذي وضع له دلالة قطعية، ولا يصرف عن ذلك المعنى إلى غيره إلا بدليل يدل على ذلك وإرادة معنى آخر، فلفظ رقبة وعشرة وثلاثة في قوله تعالى: (لا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) من قبيل الخاص، فيدل دلالة قطعية على أن كفارة اليمين تكون بعق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام من غير احتمال المعنى الآخر.

مثال هذا لفظ "ثمانين" في قوله تعالى: (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) ولفظ مائة الوارد في قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)، ولفظ الثلاثة الوارد في عدة المطلقة في قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)، وكذلك لفظ الثلثين والنصف والسدس والثلث والرابع والثلث في آيات المواريث، فإنها تدل على معانيها دلالة قطعية ولا تحتل الصنف عنه إلى غيره.

ليس المراد بالقطع هنا عدم الاحتمال أصلاً، وإنما المراد به عدم الاحتمال الناشئ عن دليل، والخاص يحتمل أن يكون المراد به معنى آخر غير معناه الذي وضع له، ولكن هذا الاحتمال لما لم يدل عليه دليل لم يؤثر في قطعية الخاص؛ لأن الاحتمال الذي لا يقوم عليه دليل هو والعدم سواء.

لهذا قيل: الخاص يحتمل التأويل والصرف عن معناه إلى معنى آخر من المعاني التي يحتملها، كلفظ الشاة الوارد في قول النبي - ﷺ - "في كل أربعين شاة شاة".

فقد أول الحنفية لفظ الشاة بما يعم الشاة وقيمتها، لقيام الدليل الذي يدل على ذلك، وهو أن المقصود من إيجاب الزكاة دفع حاجة الفقير، وحاجته كما تندفع بالشاة تندفع بقيمتها فالشاة والقيمة تقوم مقام العين في الضمان.

الخاص قطعي في معناه الذي وضع له إذا لم يكن هناك دليل يصرفه عن ذلك إلى معنى آخر.

أثر الخاص في الفروع الفقهية

أورد علماء الحنفية في مبحث الخاص بعض المسائل الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب وجعلوها مبنية على حكم الخاص وهي مسائل جرى الخلاف فيها بين الحنفية وغيرهم من الفقهاء.

• منها عدة المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض، ولم تكن حاملاً، هل تحسب بمرات الحيض، أو الطهر الذي يكون بين الحيضتين؛

خلاف بين الفقهاء وفيه مذهبان:

المذهب الأول	المذهب الثاني
أن العدة تحسب بمرات الحيض، وعليه فلا تنتهي العدة إلا بانتهاء الحيضة الثالثة، وإليه ذهب الحنفية والحنابلة	أنها تحتسب بمرات الطهر لا الحيض، وعليه فإن العدة تنتهي بمجرد انتهاء الحيضة الثانية، وإليه ذهب الشافعية والمالكية. بناء على هذا نقول: اتفق الجميع على أن مأخذ الحكم هو قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ).

كما اتفقوا على أن لفظ "القرء" يطلق في اللغة على الحيض وعلى الطهر بطريق الاشتراك اللفظي، وأنه لا يراد به في الآية الكريمة كل واحد من هذه المعنيين، فالحنفية ومن معهم يرون أن المراد به الحيض؛ لأن لفظ "ثلاثة" من قبيل الخاص فيدل على أن العدة تكون بثلاثة قروء من غير زيادة ولا نقصان، وهذا لا يتحقق إلا إذا كان المراد بالقرء هو الحيض، ولو كان المراد الطهر لفات معنى الخاص؛ لأن الطهر الذي يقع فيه الطلاق إن احتسب من الأطهار الواجبة في العدة لكانت العدة طهرين كاملين وبعض طهر، وهو الذي وقع فيه الطلاق؛ لأنه لا يكون طهراً كاملاً لمضي زمن ولو قليل قبل وقوع الطلاق، وإن لم يحتسب منها لأوجبنا على المطلقة أن تنتظر ثلاثة أطهار وبعض طهر وهو الذي يقع فيه الطلاق وعلى كلا الحالين يفوت معنى الخاص وهو ثابت على سبيل القطع فلا ينبغي مخالفته، وعليه يكون الواجب ثلاث حيضات كوامل دون زيادة أو نقصان.

الشافعية يرون أن المراد بالقرء هو الطهر؛ لأنه لو كان مراداً به الحيض، لكانت الآية "يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء" بدل ثلاثة؛ لأن العدد ثلاثة يذكر مع المؤنث، ويؤنث مع المذكر، ولما قال ثلاثة كان مراداً بالقرء الطهر لا الحيض، وهناك أدلة من الكتاب والسنة تؤيد كل مذهب فيما ذهب إليه.

الراجح: ما ذهب إليه الحنفية؛ لقوله - ﷺ - للحائض (دعي الصلاة أيام أقرأك)، وترك الصلاة إنما يكون في زمن الحيض لا الطهر.

ثانياً: العام

العام في اللغة: **الشمول**، تقول: عم الشيء عموماً، أي: شمل أفراداً كثيرين وعمهم الخير إذا شملهم وأحاط بهم، ومطر عام، أي: شامل.

في الاصطلاح: **اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح بوضع واحد**.

قيل هو: **لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور مستغرق له كذا عرفه صدر الشريعة**.

هو إذن لفظ واحد يتحقق في أفراد كثيرين على سبيل الشمول والاستغراق دون حصر في عدد معين.

مثاله: لفظ السارق والسارقة في قوله عَزَّ وَجَلَّ: **(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)** فإنه موضوع وضعاً يشمل كل سارق وسارقة، ولا يدل على حصر الأفراد التي ينطبق عليها في عدد معين.

ألفاظ العموم

للعوم ألفاظ كثيرة تفيده وتدل عليه، منها:

١. لفظ "كل" و "جميع" يدلان على العموم فيما يضافان إليه نحو قوله تعالى: **(كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ)**، وقولك جميع من يأتيني أكرمه.

٢. **الجمع المعرف باللام المفيدة للاستغراق والشمول**، نحو قوله تعالى: **(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ)**، فلفظ المؤمنين جمع معرف باللام المفيدة للاستغراق والشمول، ولهذا كان شاملاً لكل مؤمن.

٣. **المفرد المعرف باللام أو الإضافة**، نحو قوله تعالى: **(وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ)**، فإنه مفرد معرف باللام المفيدة للاستغراق فيدل على استغراق كل أفراد الإنسان. وقوله - ﷺ - في شأن البحر **(هو الطهور ماؤه الحل ميتته)** فإنه يدل على حل مياة البحر مهما تعددت أنواعها واختلفت أصنافها.

٤. **الأسماء الموصولة**، كما في قوله تعالى: **(إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالِ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً)**؛ فإنه يشمل كل أكل لمال اليتيم بدون حق. وقوله تعالى: **(وَأَجَلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ)** فإن كلمة "ما" من الأسماء الموصولة وهي تشمل كل من عدا المحرمات المذكورة قبل هذه الآية.

٥. **أسماء الشرط**، كما في قوله تعالى: **(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)**، فإن لفظ "من" اسم شرط وهو عام يفيد أن كل من شهد الشهر من المسلمين يجب عليه الصوم.

٦. **أسماء الاستفهام**، نحو قوله تعالى: **(مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضاً حسناً)**، فإن لفظ من اسم استفهام يفيد أن كل من يقرض الله قرضاً حسناً يضاعفه له.

تخصيص العام

يقصد الأصوليون من تخصيص العام: **إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه**.

قيل: **قصر العام على بعض مسمياته في الإرادة**.

بمعنى أن يأتي الخطاب عاماً ولكن يستثنى من هذا العموم بعض أفراد لا يدخلون في مضمون هذا العموم، وبه يتبين أن مراد الشارع من العام ابتداء بعض أفراد لا جميعها.

قوله تعالى: **(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا)** عام في ظاهره ولكن عند التحقيق يثبت أنه ليس كل سارق تقطع يده إنما ذلك الذي يسرق مقدراً من المال يبلغ نصاب السرقة الذي حددته السنة في قوله - ﷺ - **(لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً)** وغير ذلك من الآيات التي وردت عامة كآية الحج، والربا والزنا، والقذف وغيرها. وغني عن البيان أن تخصيص العام جائز بإجماع الأمة ولا مجال لأدنى خلاف حول هذا الجواز.

دليل التخصيص

التخصيص لا بد له من دليل وأدلة التخصيص منها ما هو متصل بالنص الشرعي المنشئ للحكم الأصلي، ومنها ما هو منفصل عنه.

١ الأدلة المتصلة المخصصة للعام تتلخص في:

الاستثناء	الشرط
مثل قوله تعالى: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بالصَّبْرِ) .	مثل قوله تعالى: (وَلَا بُؤْيُوه لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .
الصفة	الغاية

في مثل قوله تعالى: (... وَأَيَّدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...) وقوله تعالى: (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ).

مثل قوله تعالى: (وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ).

2 الأدلة المنفصلة وهي:

العقل	العرف
هو دليل من أدلة التخصيص وهو مستقل عن الكلام بصيغة الحال، والتخصيص بالعقل يكون بمجرد التفكير العقلي السليم مثال ذلك قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) فإن العقل يوجب تخصيص هذه الفريضة بالمكلفين فقط فيخرج الصبي والمجنون من الناس لامتناع تكليف من لا يعقل ولا معنى للتخصيص سوى ذلك.	يرى بعض الأصوليين أن العرف يصلح أن يكون مخصصاً كالمرأة التي جرت عادة نساء قومها على عدم إرضاع أولادهن، فإنها لا تجبر على إرضاع طفلها إلا في حالة الضرورة القصوى فمثل هذا العرف يصلح أن يكون مخصصاً لعموم قوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ)، كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. ومن الملاحظ أن التخصيص بالعرف ليس مجمعاً عليه، بل محل خلاف بين الأصوليين

التخصيص بالنص

أن يرد نص من الشارع يدل على تخصيص العام سواء:

- **أكان التخصيص بالنص مع الأدلة المتصلة** كما في قوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)، فقوله "فليصمه" إيجاب عام لصوم رمضان، وقوله جل شأنه: "ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر" تخصيص أخرج من الحكم العام المريض والمسافر، حيث يباح لهما الإفطار مع قضاء الأيام التي أفطروها.
- **أم كان النص منفصلاً وهو الغالب**، كما في قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)، وظاهره أنه حكم عام في جميع المطلقات ولكن في قوله تعالى: (وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) خصص الآية الأولى بمن عدا أولات الحمل وهو نص منفصل تماماً، فقد يخصص القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة المتواترة دون خلاف أو القرآن بالسنة المشهورة والأحادية وفيه خلاف.

دلالة العام تحرير محل النزاع في المسألة

١. اتفق الأصوليون على أن العام المطلق يدل على شمول أفراده التي ينطبق عليها معناه دون حصر، وأن الحكم الثابت لهذا العام ثابت لكل فرد من أفراده بخصوصه دون حصر أو استثناء، ويجب إجراء العام على عمومه، والعمل به ما لم يظهر دليل التخصيص.

٢. اتفقوا كذلك على أن العام إذا خص بقطعي فدلالته على ما بقي من الأفراد بعد التخصيص ظنية لا قطعية.

٣. اختلفوا في صفة دلالة العام المطلق على شمول أفراده، هل هي قطعية أو ظنية؟

أقوال الأصوليين في المسألة

اختلف الأصوليون في دلالة العام على قولين:

القول الأول	القول الثاني
أن دلالة العام على كل فرد من أفراد قطعية، وهو قول جمهور الحنفية	أن دلالة العام على كل فرد من أفراد ظنية، بمعنى أن كل عام يحتمل أن يكون المراد به بعض أفراد دون بعض، ما لم يدل دليل خاص على إرادة كل الأفراد أو بعضها، وهو قول بعض الحنفية وجمهور المتكلمين

أدلة الأقوال وما ورد عليها من مناقشات أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن اللفظ العام وضع للدلالة على معناه المتحقق في جميع أفراده بالاتفاق، والأصل في اللفظ عند إطلاقه ينصرف إلى معناه قطعاً حتى يوجد دليل يدل على أنه أريد به غير معناه.

هذا العام المتنازع فيه لم يقد دليل يصرفه عن عمومته، وليس فيه إلا مجرد احتمال التخصيص، ومجرد الاحتمال لا يؤثر في القطعية، ولو كان كثرة التخصيص قرينة على التخصيص في المجرّد منه لما صح إرادة العموم أصلاً في أي عام، وهو خلاف المتفق عليه من أنه توجد عمومات غير مخصصة.

مثل الحنفية بمثالين:

١. قول الله تعالى: **(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا)** وهذا يشمل قطعاً كل متوفى عنها زوجها إلا إذا جاء المخصص، سواء أكانت الوفاة قبل الدخول أم كانت بعده.
٢. قول الله تعالى: **(وَاللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ رَأَيْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ)** فإنه يشمل عدة كل معتدة لا ترى الحيض، بسبب الصغر أو اليأس، على سبيل القطع، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعد الدخول، إلا إذا ثبت المخصص.

الدليل الثاني: أن اللفظ العام بمنزلة الخاص في كون دلالة كل منهما ثابتة بطريق الوضع، وحيث إن الاتفاق قائم على أن الخاص يدل على معناه قطعاً، ولا يؤثر في قطعية دلالاته احتماله للمجاز، فذلك تكون دلالة العام المطلق قطعية، ولا يؤثر فيها احتماله للتخصيص؛ لأن الكل احتمال؛ ولأن التفريق بين العام والخاص في كون دلالة الخاص لا تتأثر باحتماله للمجاز حتى تكون ظنية وتتأثر دلالة العام باحتماله للتخصيص حتى تكون بسبب ذلك ظنية تفريق بين متماثلين في الوضع بدون دليل يقتضي التفريق.

نوقش هذا الدليل: بأن قياس العام على الخاص قياس مع الفارق، ووجه الفرق بينهما أن دلالة الخاص اللغوية مرادة للمشارع في الكثير الغالب، بينما ثبت في العام ما يصح اعتباره عرفاً شرعياً، وهو قصر العام على بعض أفرادها، ومن المتفق عليه أن عرف الشرع وهو استعماله اللفظ المعنى يقصده قاض على معناه اللغوي في ميدان استنباط الأحكام.

بهذا يفترق العام عن الخاص، ومع افتراقهما لا يصح قياس دلالة العام على الخاص في القطعية.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن استقراء النصوص العامة دل على أن أغلبها دخلها التخصيص فأصبح كل عام يحتمل التخصيص تقريباً، حتى قيل: (ما من عام إلا وقد خص منه البعض) وهذا يورث شبهة واحتمالاً في دلالة العام على كل فرد بخصوصه، سواء ظهر له مخصص أو لا، ويصير دليلاً على احتمال الاقتصار على البعض. وإذا ثبت الاحتمال انتفى القطع واليقين؛ لأن احتمال دخول التخصيص يمنع القطع بدلالاته على أفرادها، فلا نقول: دلالة العام قطعية، وهو محتمل للتخصيص.

نوقش هذا الدليل: بأننا لا نسلم أن التخصيص الذي يورث شبهة شائع في العام، بل هو في غاية القلة؛ لأن التخصيص عندنا إنما يكون بكلام مستقل موصول بالعام مساو له في القوة، وهذا النوع ليس شائعاً؛ بل هو في غاية القلة.

أضف إلى ذلك أن القطع الذي أثبتناه للعام مرادنا به المعنى الأعم، وهو عدم الاحتمال الناشئ عن دليل، وما اعتبره غيرنا دليلاً صالحاً، وهو كثرة تخصيص العام وشيوع تلك الكثرة بين العلماء غير مسلم.

الدليل الثاني: أن دلالة العام المطلق من قبيل الظاهر، والظاهر يفهم على ظاهره، ولا ينفي الاحتمال عن غير ما ظهر منه، وما كانت دلالاته كذلك فهي ظنية.

ثمرة الخلاف في دلالة العام

منها مباح الدم هل يعصم بالالتجاء إلى الحرم، فمن قال بأن دلالة العام في قوله تعالى: "ومن دخله كان آمناً" قطعية فإن مباح الدم لا يعصم بالالتجاء إلى الحرم؛ لأن حديث النبي - ﷺ - ظني، والظني لا يخصص القطعي، ومن قال دلالة العام ظنية فإن مباح الدم يعصم كما قال الشافعية.

أقسام العام

باستقراء النصوص الواردة بصيغ العموم يمكن القول بأن العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام هي:

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
-------------	--------------	--------------

عام لا يقبل التخصيص بطبيعته وهو العام الذي أريد به العموم مطلقاً بحيث لا مجال لأن يدخل عليه التخصيص مطلقاً ويعرف ذلك بقريضة الحال، مثال ذلك قوله تعالى: (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ) وقوله تعالى: (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا)، وقوله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ).	عام الذي أريد به الخصوص وهو العام الذي صحبته قريضة تنفي بقاءه على عمومته، كما في قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)، فإن فريضة الحج بدلالة العقل مخصوصة بالذين تتوفر فيهم شروط التكليف الشرعي.	عام المخصوص وهو العام المجرد عن القرائن، مثل أكثر النصوص الواردة بصيغة العام، كما في قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ).
---	---	--

حكم العام

ذهب عامة الأشاعرة إلى التوقف حتى يقوم دليل عموم أو خصوص؛ لأنه مجمل، وذهب الجمهور إلى إثبات الحكم في جميع ما تناوله من الأفراد قطعاً عند مشايخ العراق وظناً عند الفقهاء من السمرقنديين.

أثر العام في الفروع الفقهية

اعلم أنه لا خلاف بين الأصوليين في تخصيص القرآن بالقرآن نحو قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)؛ فإنه خصص بقوله عز وجل: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) أو تخصيص القرآن بالسنة المتواترة نحو قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا)، فلقد خص بقوله - ﷺ - (رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق)، وهو في حكم المتواتر لتلقي الأمة له بالقبول والمتواتر يخصص المتواتر.

- أما تخصيص القرآن بالسنة المشهورة، فقد أجاز به بعض الحنفية، ومنعه غيرهم.
 - أما تخصيص القرآن بخبر واحد، فقد منعه الحنفية؛ لأن العام من الكتاب أو السنة المتواترة قطعي الثبوت، والقطعي لا يخصصه الظني فخير الواحد لا يفيد إلا الظن.
- أجازه الجمهور؛ لأن القرآن والسنة المتواترة وإن كان عامهما قطعي الثبوت، إلا أنه ظني الدلالة، والظني يخصصه الظني، وعليه فيجوز تخصيص عام القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد وانبنى على أثر ثمره في الفروع الفقهية: منها: الأكل من ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية عمداً؛ فإنه عند الحنفية عملاً بالعموم الوارد في قوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)، فإنه يدل على تحريم الأكل من كل حيوان لم يذكر اسم الله عليه عند ذبحه سواء أكان التارك للتسمية متعمداً أم ناسياً، ولم يخصصوا هذا العموم بقول الرسول - ﷺ - (ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها أو لم يذكره)؛ لأن العام الوارد في الآية قطعي الثبوت اتفاقاً وهو قطعي الدلالة عندهم، والحديث من أخبار الأحاد فيكون ظنياً والظني لا يخصص القطعي.
- أجاز الشافعية الأكل منها بناء على قولهم بجواز تخصيص العام الوارد في القرآن والسنة بغير الأحاد؛ لأنهم خصصوا عموم الآية بهذا الحديث السابق، لأن عام الكتاب وإن كان قطعي الثبوت إلا أنه ظني الدلالة، والظني يجوز تخصيصه بالظني.

ثالثاً: المشترك

الاشتراك في اللغة: معناه المخالطة، يقال: اشترك الرجلان بمعنى خالط أحدهما الآخر فهما شريكان، والمشارك الملتبس واللفظ المشترك هو الذي له أكثر من معنى.

في الاصطلاح: كل لفظ وضع لمعنيين فأكثر وضعاً متعدداً، وهو كل لفظ احتمل معنى من المعاني المختلفة أو اسماً من الأسماء على اختلاف المعنى على وجه لا يثبت إلا واحد من الجملة مراداً به.

كل ما اتحد لفظه وتعدد وضعه ومعناه، فهو مشترك، وكلفظ "العين" فإنه يطلق على الجاسوس وعين الماء والباصرة والذهب، وقد وضع لكل معنى منها بوضع على حده، وكلفظ "القرء" فإنه يطلق على الحيض والظهر الفاصل بين الحيضتين وقد وضع لكل منهما بوضع خاص. وهذا هو المشترك اللفظي، وأما المشترك المعنوي فهو ما اتحد لفظه وتعددت أفراده بأن يكون اللفظ موضوعاً للقدر المشترك بين الأفراد كالإنسان فإنه موضوع للقدر المشترك وهو الحيوان الناطق.

أسباب وجود المشترك

يرجع وجود المشترك أو الألفاظ المشتركة في اللغة العربية إلى أسباب:

١. **اختلاف القبائل العربية**، فمن المعروف أن القبائل العربية كثيرة ومتباعدة في الصحراء بعضها عن بعض، ومن الطبيعي أن يكون لكل قبيلة بعض الاستعمالات اللفظية التي تختلف عن غيرها من القبائل الأخرى. مثلاً كلمة "اليد" تطلقها بعض القبائل على الذراع بأكمله من رؤوس الأصابع إلى الإبط، وبعض القبائل يطلق هذه الكلمة على الكف والساعد، أي: إلى المرافق، ومن القبائل من يقصر استعمال كلمة اليد على الكف إلى الرسغين.
٢. **الاستعمال المجازي لبعض الألفاظ**؛ فقد يكون المعنى الحقيقي لبعض الألفاظ مستعملاً في غير ما وضع له مجازاً، بمعنى أن الناس درجوا على استعمال هذا اللفظ على سبيل المجاز في غير معناه الأصلي، ثم يستمرون في استعمالهم ذلك فترة من الزمن حتى يستقر هذا المعنى في أذهان الناس أنه المعنى الحقيقي، وينسى الناس المجاز الذي كان من قبل.
- مثلاً كلمة "سيارة" موضوعاً أصلاً في اللغة العربية للقافلة ثم استعملت استعمالاً مجازياً في وسيلة الانتقال المعروفة ودرج الناس على هذا الاستعمال المجازي ثم نسوا المجاز وظلوا يستعملون اللفظ استعمالاً حقيقياً فصار لفظ "السيارة" مشتركاً بين القافلة وبين وسيلة النقل المعروفة لدرجة أن الناس كادوا ينسون الاستعمال الأصلي لشهرة الاستعمال الثاني.
٣. **الاصطلاح الشرعي بجانب المعنى اللغوي**: من الواضح أن المعنى اللغوي للألفاظ ثابت لها من زمن بعيد وهذا ليس خاصاً بلغة العرب، إنما لكل لغة ألفاظها التي تواضع الناس عليها في تخاطبهم وآدابهم، وهناك كثير من الألفاظ الثابتة في لغة العرب قبل الإسلام فلما نزل القرآن الكريم جاء بحقائق شرعية بجانب المعاني والحقائق اللغوية الثابتة للألفاظ من قبل، فمثلاً لفظ "الصلاة" له حقيقة لغوية هي الدعاء لكن الإسلام أثبت له حقيقة شرعية هي العبادة المخصوصة بركوعها وسجودها المفتحة بالتكبير، والمختتمة بالتسبيح وكذا الصوم والحج وغيرهما.

الفرق بين المشترك والعام

العام	المشترك
• أما العام فقد وضع لمعنى واحد يشمل عدداً غير محصور كالطلبة وإن كانوا في الواقع محصورين. • أن العام يتناول الأفراد من جنس واحد شامل لكل • كذا التعدد في العام على سبيل الشمول لا البديل	• إن المشترك وضع لمعان متعددة بأوضاع متعددة كالقراء • المشترك فإنه يتناول أفراداً مختلفة الحدود على سبيل البديل لا الشمول • المشترك فالتعدد فيه على سبيل البديل لا الشمول

الفرق بين المشترك والمطلق

المطلق	المشترك
المطلق إنه يتناول واحداً غير معين شائعاً في الجنس يتعين باختيار من فوض إليه	المشترك يتناول واحداً معيناً عند المتكلم مجهولاً عند السامع

صور المشترك

١. **المشترك قد يكون اسماً، كلفظ "القراء"** الوارد في قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)؛ فإنه مشترك بين الطهر وبين الحيض.
٢. **قد يكون المشترك فعلاً، كلفظ "بان"** فإنه يأتي بمعنى ظهر تقول: بان الأمر، أي: ظهر واتضح فيكون معناه الظهور والإيضاح.
٣. **يأتي بمعنى القطع والفصل، كما في قول النبي - ﷺ - (ما بان من البهيمة وهي حية فهو ميتة)** أي ما قطع وفصل.
٤. **يأتي بمعنى الهجر والفراق**؛
- منه قول جرير: بان الخليط لو طوعت ما بانا ... وقطعوا من حبال الوصل أقرانا
- منه قولك بانك المرأة من زوجها إذا فارقت زوجها.
٥. **قد يكون المشترك حرفاً، كالواو**، فإنها تأتي للعطف وتأتي للحال، والقسم.

استعمال المشترك في مفهومه معاً

- إذا ورد لفظ مشترك ولم يوجد نص شرعي على تعيين المعاني التي يحتملها اللفظ، وكان من المستحيل الجمع بين معاني اللفظ المشترك، فإنه لا بد من الاجتهاد لتعيين أحد هذه المعاني؛ لأنه من المستحيل الجمع بينهما، ومع الاجتهاد قد تختلف وجهات النظر ولا غرابة في ذلك، كما في اختلاف الحنفية والشافعية في لفظ القرء وقد سبق بيانه.
- أما إذا كان الجمع بين معاني المشترك ممكناً، فقد اختلف أقوال الأصوليين في العمل بالمشترك:

القول الأول	القول الثاني
أنه يجب تعميم الحكم بحيث تثبت كل معاني اللفظ المشترك، وإليه ذهب الإمام الشافعي، وبعض المعتزلة، وذلك نحو قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) فالصلاة لفظ مشترك بين الرحمة والاستغفار، وهي من الله رحمة ومن الملائكة استغفار، وقد أراد الله كلا المعنيين، وهذا هو الجمع بين معنى المشترك	التوقف عن العمل بالمشترك، حتى يترجح أحد المعاني فإن لم يتبين المراد اعتبر اللفظ مجملاً، ويحتاج إلى بيان من مصدر التشريع وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة، وبعض أتباعه، وبعض الشافعية، وذلك لأنهم يرون أن المشترك وضع لكل معنى من معانيه بوضع خاص، فلا يتصور أن يراد منه الكل حقيقة؛ لأنه لم يوضع له بل وضع لواحد منها، كما لا يتصور أن يراد منه الكل مجازاً؛ لأنه يلزم على ذلك الجمع بين الحقيقة والمجاز في إطلاق واحد، وهو باطل كما سيأتي بيانه.
القول الثالث	
أن اللفظ المشترك إذا ورد في سياق النفي فإنه يكون عاماً بحيث يصدق نفي الحكم عن جميع معاني هذا اللفظ. أما إذا ورد اللفظ المشترك في سياق الإثبات؛ فإنه لا يصح أن يراد به جميع معانيه ولا بد من الاجتهاد والوصول إلى تحديد أحد المعاني وإلا فليس هناك إلا التوقف.	

لكل مذهب أدلة ومناقشات يطول ذكرها وقد رأيت ألا أشغل ذهن القارئ بذلك.

أثر الاشتراك في الفروع الفقهية

الاختلاف في موجب القتل العمد في قوله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا). إن لفظ السلطان مشترك بين القصاص والدية.

قد حمل السادة الحنفية لفظ السلطان على القصاص عيناً، فيجب القصاص ولا يعدل عنه إلى الدية إلا برضا الجاني؛ لأنه لا عموم للمشترك عندهم. ذهب الشافعية إلى التخيير بين القصاص والدية، لاحتمال لفظ السلطان لهما وأثبتوا الوجوب لكل منهما، والمشترك عندهم له عموم.

ثانياً: تقسيم اللفظ من حيث استعماله في المعنى

ينقسم اللفظ باعتبار استعماله في المعنى إلى أربعة أقسام هي:

الحقيقة	المجاز	الصريح	الكناية
---------	--------	--------	---------

الأول: الحقيقة

هي في اللغة: مشتقة من الحق، ومعناها الثبوت واللفظ لا يصير بمجرد ثباته بل باستعماله في المعنى. في الاصطلاح: اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب.

قيل: هي اسم لكل لفظ هو موضوع في الأصل لشيء معلوم. كلفظ الأسد والبحر فإن الأول موضوع للحيوان الجارح المفترس، والثاني للماء الجاري بين شاطئين، والأصل في الاستعمال الحقيقة.

أقسام الحقيقة

تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام:

حقيقة شرعية

ألفاظ استعملها الشارع في معان لم تضعها العرب لها:

- إما لمناسبة بينها وبين المعاني اللغوية.
- إما لغير مناسبة فهي اللفظ المستعمل في المعنى المراد له شرعاً.

الواضع لها الشرع كالصلاة للعبادة المخصوصة، والزكاة للجزء المطلوب. قد اعترف الجمهور بوقوع الحقيقة الشرعية، ويحتجون على ذلك بالاستقراء، فإنه لما استقر أن لفظ "الصلاة" و"الزكاة" و"الصيام" وجدناها إنما استعملت في لسان الشرع للعبارات الشرعية، وإذا ثبت وقوع الحقائق الشرعية كان حمل اللفظ عليها أولى.

مثال الحقيقة الشرعية: احتجاج المالكية على أن المحرم لا يتزوج في حالة إحرامه بقوله -ﷺ- **"لا ينكح المحرم ولا ينكح"**.

يقول أصحاب أبي حنيفة: المراد بالنكاح الوطء مجازاً شرعياً وعلى العقد حقيقة، أجاب المالكية بحمله على الحقيقة الشرعية أولى من حمله على المجاز الشرعي.

حقيقة لغوية

اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة نحو الإنسان، ولا خلاف في وقوعها وهي أصل للحقيقة العرفية والشرعية، وهي التي وضعها واضع اللغة للفظ.

مثالها: ما احتج به أصحاب الشافعي، وبعض المالكية على أن خيار المجلس مشروع، وذلك بقوله -ﷺ- **(المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا)**.

يقول المالكية والحنفية: إنما المراد بذلك المتساومان وافتراقهما هو بالقول، أي: هما في حال تساومهما بالخيار ما لم يبرم العقد ويمضياه فإن أمضياه فقد افترقا ولزمهما العقد.

أجاب الشافعية: بأن إطلاق المتبايعين على المتساومين مجاز وإطلاق التفريق على تمام العقد مجاز، والأصل في الكلام الحقيقة.

حقيقة عرفية

اللفظ الذي وضع لغة لمعنى ولكن استعمله أهل العرف العام في غير هذا المعنى وشاع عندهم، نحو لفظ "دابة" وهي تسمى بالحقيقة العرفية العامة.

أما الحقيقة العرفية الخاصة فهي اللفظ الذي وضع لغة لمعنى واستعمله أهل العرف الخاص في غيره وشاع عندهم استعماله فيه حتى صار لا يفهم منه عندهم إلا هذا المعنى، كالرفع والنصب بالنسبة للنحويين والجوهر والعرض بالنسبة للمتكلمين.

سائر مصطلحات أهل الحرف والصنائع والفنون فيما تعارفوا عليه كلفظ الولد على الذكر والأنثى واستعماله في الذكر خاصة.

مثال الحقيقة العرفية: إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق، وقال: أردت من وثاق، فإن الطلاق بمعنى الطلاق وهو حقيقة لغوية في الحل من وثاق أو غيره فيقال: هذا اللفظ حقيقة عرفية في حل عصمة الزواج مجاز في الوثاق وحمل اللفظ على حقيقته العرفية أولى من حمله على المجاز العرفي.

ثانياً: المجاز

المجاز في اللغة: **مشتق من المجاوزة التي هي العبور من جاز الموضع جزواً ومجازاً سار فيه وسلكه، فكأن اللفظ استقر بسبب الوضع في الحقيقة ثم عبر به إلى محل المجاز.**

في الاصطلاح هو: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له.

قيل هو: اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما والمعنى واحد.

الاختلاف في العبارة لا في الاعتبار، والأصل في الكلام الحقيقة والمجاز عارض؛ لأنه على خلاف الأصل فإذا احتمل اللفظ المعنى الحقيقي والمجازي حمل على المعنى الحقيقي؛ لأنه الأصل.

أنواع المجاز

للمجاز ثلاثة أنواع:

عرفي	شرعي	لغوي
------	------	------

لأن الحقيقة لغوية وشرعية وعرفية وفي مقابلة كل حقيقة مجاز.

1 المجاز اللغوي: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة وقرينة

مثاله: **احتجاج المالكية على أن من وجد سلعته عند المفلس، فهو أولى بها من سائر الغرماء،** بقوله - ﷺ - (أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه).

الحنفية يقولون إن صاحب المتاع حقيقة فيمن المتاع بيده، وهو المفلس، ومجاز فيمن كان المتاع في يده، وذلك كالكاfer الذي أسلم فإنه يسمى كافرأ فدل على أن إطلاق اللفظ باعتبار الماضي مجاز. أجاب المالكية بأن الدليل دل على تعيين المجاز، ألا ترى أنه لو أريد به المفلس لم يكن لاشتراط التفليس معنى، ولقال: هو أحق بمتاعه، فلما أتى في الحديث بالظاهر دون المضمّر دل على أنه أراد به غير ما يراد بالمضمّر.

2 المجاز الشرعي: اللفظ الذي استعمله الشارع في غير ما وضع له

مثاله: **احتجاج بعض الحنفية وبعض المالكية على أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة** بقوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ).

إن المراد بالنكاح الوطء، فيكون المعنى ولا تطئوا من زنى بها الأب ومن زنى بها الأب فهي موطوءة له، فوجب أن يحرم وطؤها على الابن. فيقول الشافعية: إن المراد به العقد؛ لأن النكاح حقيقة شرعية فيه - أي في العقد - ومجاز شرعي في الوطء.

أجابت الحنفية ومن وافقهم بأن الوطء يتعين أن يكون هو المراد في الآية بقوله تعالى: (إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)، وذلك أن العرب في الجاهلية كانت تخلف الأبناء في نساءهم، وإنما كانوا يخلفونهم في الوطء لا في العقد؛ لأنهم لم يكونوا يجددون عليهم عقداً، بل كانوا يأخذونهم بالإرث ولذلك قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَاهًا) وأيضاً قوله تعالى: (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً)، والفاحشة الوطء لا العقد.

3 المجاز العرفي: وهو كاحتجاج المالكية بأن الظهار يلزم السيد في أمته

قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) والأمة من نساءنا. تقول الشافعية والحنفية هذا اللفظ مخصوص في العرف بالزوجات، لذلك قال تعالى: (قُلْ لَأَزْوَاجُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ) **المؤمنين يدينون عليهم من جلايبهن** والمراد بنساء المؤمنين الحرائر بالاتفاق.

أيضاً فإن قولك: "امرأة فلان" مخصوص في العرف بزوجه ولا يتناول في العرف أمته، ونساء المؤمنين دل على مدلول جمع المرأة وإن كان غير لفظه ولذلك استغنى به عن جمع المرأة. أجاب المالكية بأن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية، فكان مخصوصاً بالزوجات والإماء فقبلت الأمة التحريم بالظهار كما تقبله الزوجة ولذلك كان التحريم عاماً في الحرائر والإماء.

ثالثاً: الصريح

الصريح في اللغة: الظاهر والخالص مما يشوبه، ويطلق على الواضح، وضح الشيء انكشف وظهر. في الاصطلاح: ما ظهر مراده بيناً بكثرة الاستعمال.

قيل هو: اسم لكلام مكشوف انكشافاً تاماً بكثرة الاستعمال.

فقولنا: "بيناً"، أي: تاماً احتراز به عن الظاهر فإن الظهور فيه ليس بتام لبقاء الاحتمال احتمال التخصيص والتأويل وذلك لعدم سوق الكلام إليه، واحتراز "بكثرة الاستعمال" عن النص والمفسر؛ لأن ظهورهما بالبيان والقرائن لا بكثرة الاستعمال كقولنا: أنت حر وأنت طالق، فإنهما حقيقتان شرعيتان في إزالة الرق والنكاح صريحان فيهما، فكل ما ظهر مراده ظهوراً تاماً على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل ولا التخصيص وكثر استعماله فهو الصريح.

حكم الصريح

ثبوت ما يوجبه اللفظ الصريح، بمعنى أن يقوم اللفظ مقام معناه في إيجاب الحكم، كالسفر فإنه أقيم مقام المشقة في إثبات الرخصة من غير نظر إلى حقيقة المشقة في إثبات الرخصة ولم يكن في احتياج إلى النية.

رابعاً: الكناية

الكناية في اللغة: مأخوذة من قولهم: **كنيت الشيء وكنوته إذا سترته ومعناها: أن تتكلم بشيء وتريد غيره.** في الاصطلاح: **ما لم يظهر المراد به إلا بقرينة.** بمعنى أن اللفظ في الكناية غير معلوم المراد به ابتداء ما لم تنضم إليه قرينة لفظية أو معنوية، وعدم ظهور المراد ناشئ من الاستعمال بأن استعمله المتكلم قاصداً الاستتار وعدم الظهور، وإن كان معناه ظاهراً في اللغة. مثال الكناية: **قولك: هو يفعل، فالهاء لا تميز زيدا عن عمرو إلا بقرينة تنضم إلى ذلك كسبقة في الذكر وكذلك جميع الضمائر.**

حكم الكناية

عدم العمل بها بدون نية أو ما يقوم مقامها؛ لأنه لا يثبت الحكم الشرعي بها إلا بنية المتكلم، كما في كنايات الطلاق حال الرضا، أو ما يقوم مقام النية، مثل مذاكرة الطلاق فيما يصلح جواباً أو رداً نحو خَلَّيَّة.

تم بجمد الله